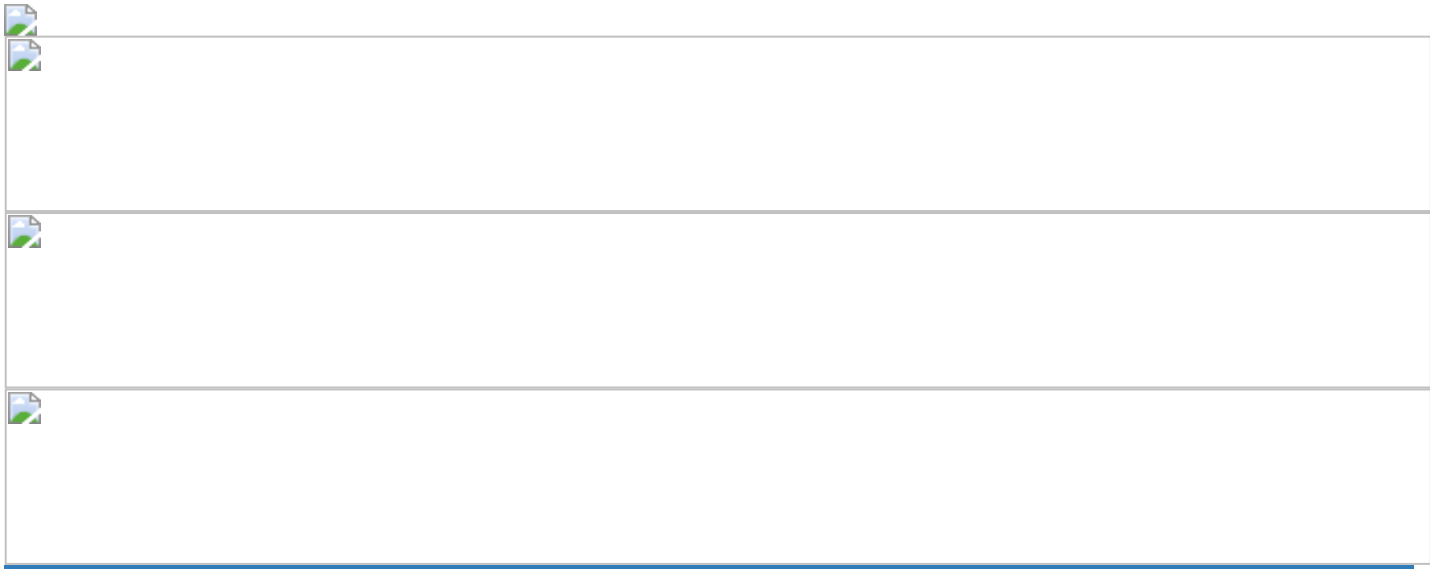


Дело № 1-50/2021

Номер дела: **1-50/2021**

УИН: **25RS0005-01-2020-002692-24**

Дата начала: **02.07.2020**

Дата рассмотрения: **10.06.2021**

Суд: **Первомайский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Ларичева Ксения Борисовна**

Статьи УК: **158, 159**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Мазняк К.А.		
Защитник (адвокат)	Брайт И.В.		
ПРОКУРОР	Харченко		
	Снегирев Юрий Сергеевич	Статьи УК: 158, 159	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор
	Иванов Алексей Игоревич	Статьи УК: 158, 159	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			02.07.2020
Передача материалов дела судье			02.07.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		03.07.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.07.2020

Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	17.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	24.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕОБХОДИМОСТЬ ИСТРЕБОВАНИЯ НОВЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ	31.08.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	08.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОТЕРПЕВШЕГО	22.09.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	29.10.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.11.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА по болезни	10.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	23.12.2020
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	13.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.01.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	10.02.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	03.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	18.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	30.03.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	21.04.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	12.05.2021
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	20.05.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора		01.06.2021
Судебное заседание	Постановление приговора		10.06.2021
Провозглашение приговора	Провозглашение приговора окончено		10.06.2021

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства	05.07.2021
Дело оформлено	15.09.2021
Дело передано в архив	09.12.2021

Приговор

№

(№)

ПРИГОВОР

ИФИО1

<адрес> 10 июня 2021 года

Первомайский районный суд <адрес> края в составе: председательствующего судьи Ларичевой К.Б.,

при секретарях судебного заседания Чайка О.А.

Новопашиной О.Д.

Сызранцевой Е.С.

с участием государственных обвинителей

прокурора <адрес> Харченко К.С.

пом.прокурора <адрес> ФИО24,

Гаман О.М.,

Гуманик Р.В.

Понкратенко А.Ю.

Чекулаевой И.А.

подсудимого Снегирева Ю.С.

защитника Мазняк К.А.

подсудимого Иванова А.И.

защитника Брайт И.В.

потерпевшей ФИО3

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Снегирева Юрия Сергеевича, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, холостого, официально не трудоустроенного, регистрации не имеющего,проживавшего по адресу:<адрес> ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Советским районным судом <адрес>, с учетом апелляционного постановления <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ, по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. «а,в» ч. 2

ст. 158 УК РФ (3 преступления), на основании ч. 2 ст. 69 УК РФ, к 2 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении;

ДД.ММ.ГГГГ Первомайским районным судом <адрес> по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения с наказанием по предыдущему приговору от ДД.ММ.ГГГГ, к 2 годам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытию наказания,

- задержанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под стражей в качестве меры пресечения - с ДД.ММ.ГГГГ,

Иванова Алексея Игоревича, ДД.ММ.ГГГГ г.рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, холостого, официально не трудоустроенного, зарегистрированного по адресу: <адрес>, проживавшего по адресу: <адрес> ранее судимого:

ДД.ММ.ГГГГ Центральным районным судом <адрес> по п.п. «а,г» ч. 2 ст. 161, п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, к 3 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытию срока наказания,

- задержанного в порядке ст. 91-92 УПК РФ ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под стражей в качестве меры пресечения - с ДД.ММ.ГГГГ,

обвиняемых – каждого – в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а,в» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И.совершили ряд краж, то есть <данные изъяты> хищений чужого имущества, а Снегирев Ю.С. также совершилмошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

Преступления совершены ими при следующих обстоятельствах.

Снегирев Ю.С.в августе 2019 года, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте в <адрес>, предложил Иванову А.И. заняться преступной деятельностью, которая заключалась в систематическом <данные изъяты> хищении какого-либо ценного имущества из квартир граждан пожилого возраста, представляясь либо корреспондентами газеты, либо работниками жилищно-коммунального хозяйства, в действительности не являясь таковыми и в последующем распоряжении похищенным имуществом по своему усмотрению, получая тем самым незаконное обогащение. Иванов А.И., движимый корыстной целью, ответил Снегиреву Ю.С. согласием, тем самым Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. вступили между собой в преступный сговор, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору. При этом Снегирев Ю.С. разработал план совершения преступления и распределил между собой и Ивановым А.И., о чем в полном объеме осведомил последнего, а именно:

Снегирев Ю.С. должен был незаконно проникать в квартиры граждан пожилого возраста под надуманными предлогами, построить с ними диалог с целью отвлечения их внимания, для обеспечения возможности хищения ценного имущества Ивановым А.И., сбывать похищенное имущество и делить прибыль от преступной деятельности с Ивановым А.И.

Иванов А.И. должен был незаконно проникать в квартиры граждан пожилого возраста под надуманными предлогами, построить с ними диалог с целью отвлечения их внимания,

для обеспечения возможности хищения ценного имущества Снегиревым Ю.С., сбывать похищенное имущество.

После чего, Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., действуя группой лиц по предварительному сговору, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ совершили на территории <адрес> ряд умышленных корыстных преступлений при следующих обстоятельствах:

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, находясь у <адрес> в <адрес>, увидели ранее незнакомую им Потерпевший № 2 и, под заведомо надуманным предлогом получения интервью «о старинном Владивостоке» подошли к последней и представились корреспондентами Сахалинской газеты, в действительности таковыми не являясь.

Реализуя совместный с Ивановым А.И. преступный умысел, действуя с ним группой лиц по предварительному сговору, Снегирев Ю.С., согласно ранее распределенным ролям, находясь у <адрес> в <адрес>, введя в заблуждение Потерпевший №2 относительно своих преступных намерений, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, завел с ней разговор о достопримечательностях <адрес>.

Потерпевший № 2, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются корреспондентами газеты, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, не подозревая о преступных намерениях Снегирева Ю.С. и Иванова А.И., пригласила последних пройти к ней домой по адресу: <адрес> целью подробного рассказа о <адрес> и демонстрации фотографий старого города.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть Потерпевший № 2, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на <данные изъяты> хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период с 19 часов 00 минут до 20 часов 00 минут, прошли в <адрес>. <адрес> по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище. В указанный период времени, незаконно находясь в <адрес>. 54 по <адрес> в <адрес>, Иванов А.И. во исполнении совместного со Снегиревым Ю.С. преступного умысла, завел с Потерпевший № 2 разговор о достопримечательностях <адрес>, при этом осуществляя видимость заинтересованности в получении информации и, с целью отвлечения внимания Потерпевший № 2, находясь в зальной комнате указанной квартиры, попросил последнюю показать фотографии. В это время, Снегирев Ю.С., незаконно находясь в указанной квартире, воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший №2 отвлечено на Иванова А.И., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, прошел в спальную комнату, где из компотницы, стоящей на полке шкафа, <данные изъяты> похитил денежные средства в сумме 70 000 рублей, принадлежащие Потерпевший № 2, после чего прошел в зальную комнату, где с дивана <данные изъяты> похитил наручные часы «Seiko», стоимостью 10 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №2

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенным имуществом скрылись с места совершения преступления и распорядились им по своему усмотрению, причинив Потерпевший №2 значительный ущерб на общую сумму 80 000 рублей.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 37 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения прошли в подъезд <адрес> в <адрес>, где поднялись на пятый этаж.

Находясь на лестничной площадке пятого этажа <адрес> в <адрес> в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., подошли к входной двери <адрес>, и, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, представились проживающей в данной квартире ФИО33 работниками жилищно-коммунального хозяйства, а далее, под заведомо надуманным предлогом проверки системы отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

ФИО33, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, пригласила последних пройти в <адрес>. 23 по <адрес> в <адрес>, с целью проверки системы отопления и водоснабжения в указанной квартире.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть ФИО33, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 37 минут ДД.ММ.ГГГГ, прошли в <адрес>. 23 по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище. Находясь в этом период времени в указанной квартире, Иванов А.И., действуя согласно ранее достигнутой со Снегиревым Ю.С. договоренности, с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в квартире ФИО33, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время, Снегирев Ю.С., незаконно находясь в указанной квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ивановым А.И., воспользовавшись тем, что внимание ФИО33 отвлечено на Иванова А.И., с полки мебельной стенки, стоящей в комнате, <данные изъяты> похитил принадлежащее Потерпевший № 3 кольцо, изготовленное из золота 585 пробы с камнями фианита, размер 19,5 см., весом изделия 6 гр., стоимостью 7 500 рублей.

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенным имуществом скрылись с места преступления и распорядились им по своему усмотрению, причинив ФИО68 значительный ущерб на сумму 7 500 рублей.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 36 минут до 12 часов 50 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения прошли в подъезд <адрес> в <адрес>, где поднялись на второй этаж.

Находясь на лестничной площадке второго этажа <адрес> в <адрес> в период с 12 часов 36 минут до 12 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., подошли к входной двери <адрес>, и, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, представились проживающей в данной квартире Потерпевший №4 работниками жилищно-коммунального хозяйства, а далее, под заведомо надуманным предлогом проверки системы отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

Потерпевший № 4, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, пригласила последних пройти в <адрес>. 55 по <адрес> в <адрес>, с целью проверки системы отопления и водоснабжения в указанной квартире.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть Потерпевший №4, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, в период с 12 часов 36 минут до 12 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ, прошли в <адрес>. 55 по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище. Находясь в этот период времени в указанной квартире Снегирев Ю.С., действуя совместно и согласованно с Ивановым А.И., с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в

квартире Потерпевший № 4, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время, Иванов А.И., незаконно находясь в указанной квартире, воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший № 4 отвлечено на Снегирева Ю.С., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, прошел в прихожую, где, действуя группой лиц по предварительному сговору со Снегиревым Ю.С., <данные изъяты> похитил из кошелька, находящегося в сумке, стоящей на трюмо, денежные средства в сумме 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №4

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенными денежными средствами скрылись с места преступления и распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №4 ущерб на сумму 500 руб.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 36 минут до 12 часов 50 минут, незаконно находясь совместно с Ивановым А.И. в <адрес>. 55 по <адрес> в <адрес>, получили от Потерпевший № 4, введенной ими (Снегиревым Ю.С. и Ивановым А.И.) в заблуждение и уверенной в том, что последние являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, предложение о проверке системы отопления и водоснабжения в <адрес>. 55 по <адрес> в <адрес>, ключи от которой ей оставила Потерпевший № 5 (собственница <адрес>. 55 по <адрес> в <адрес>), и, реализуя совместный преступный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, в период с 12 часов 50 минут до 13 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, прошли в <адрес>. 55 по <адрес> в <адрес>, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества, тем самым незаконно проникли в указанное жилище.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 12 часов 50 минут до 13 часов 00 минут, Снегирев Ю.С., незаконно находясь в <адрес>. 55 по <адрес> в <адрес>, действуя совместно и согласованно с Ивановым А.И., с целью отвлечения внимания и утраты бдительности находящейся в квартире Потерпевший № 4, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время, Иванов А.И., незаконно находясь в указанной квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору со Снегиревым Ю.С., воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший № 4 отвлечено на Снегирева Ю.С., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, прошел в жилую комнату, расположенную слева от входной двери в квартиру, где из шкатулки, стоящей на комоде, <данные изъяты> похитил принадлежащее Потерпевший №5 имущество, а именно:

кольцо, изготовленное из золота 585 пробы, размер 17 см., с изумрудом и россыпью бриллиантов, весом изделия 6,5 гр., стоимостью 15 000 рублей;

кольцо, изготовленное из золота 585 пробы, размер 17 см., с дорожкой изумрудов и бриллиантов, весом изделия 7,1 гр., стоимостью 19 000 рублей;

кольцо, изготовленное из золота 585 пробы, размер 16 см., с двумя камнями гранат, весом изделия 5,7 гр., стоимостью 15 000 рублей;

кулон, изготовленный из золота 585 пробы, с тремя камнями гранат, весом изделия 3,2 гр., стоимостью 15 000 рублей;

браслет, изготовленный из золота 585 пробы, с тремя камнями гранат, весом 6,2 гр., плетения «Бисмарк», стоимостью 60 000 рублей;

цепочку, изготовленную из золота 585 пробы, плетение «Бисмарк», весом 11 гр., стоимостью 15 000 рублей, а всего на общую сумму 139 000 рублей.

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенным имуществом скрылись с места совершения преступления и распорядились им по своему усмотрению, причинив Потерпевший №5 значительный ущерб на общую сумму 139 000 рублей.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, находясь у <адрес> в <адрес>, увидели ранее незнакомую им Потерпевший № 1, которой представились работниками жилищно- коммунального хозяйства и, введя в заблуждение Потерпевший № 1 относительно своих преступных намерений, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

Потерпевший № 1, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, пригласила последних пройти к ней домой по адресу: <адрес>.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть Потерпевший № 1, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на <данные изъяты> хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, прошли в <адрес>. 10 по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище.

Находясь в этот период в указанной квартире, Снегирев Ю.С., действуя совместно и согласованно с Ивановым А.И., с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в квартире Потерпевший №1, действуя согласно распределению ролей, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время Иванов А.И., незаконно находясь в указанной квартире, действуя группой лиц по предварительному сговору со Снегиревым Ю.С., воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший № 1 отвлечено на Снегирева Ю.С., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, <данные изъяты> похитил из кошелька, находящего в сумке, стоящей на табурете около входной двери в квартиру, денежные средства в сумме 5 400 рублей, принадлежащее Потерпевший №1

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенными денежными средствами скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №1 значительный ущерб на сумму 5 400 руб.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, действуя группой лиц по предварительному сговору, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения прошли в подъезд <адрес> в <адрес>, где поднялись на пятый этаж.

Находясь на лестничной площадке пятого этажа <адрес> в <адрес> в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. подошли к входной двери <адрес>, и, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, представились проживающей в данной квартире Потерпевший №6 работниками жилищно-коммунального хозяйства, а далее, под заведомо надуманным предлогом проверки системы отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

Потерпевший № 6, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, пригласила последних пройти в <адрес>. 7 по <адрес> в <адрес>, с целью проверки системы отопления и водоснабжения в указанной квартире.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть Потерпевший № 6, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на <данные изъяты> хищение чужого имущества, в период с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут ДД.ММ.ГГГГ, прошли в <адрес>. 7 по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище.

Находясь в этот период времени в указанной квартире, Снегирев Ю.С., с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в квартире Потерпевший № 6, действуя согласно распределению ролей, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время, Иванов А.И., воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший №6 отвлечено на Снегирева Ю.С., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, прошел в жилую комнату, расположенную справа от входа в квартиру, где действуя группой лиц по предварительному сговору со Снегиревым Ю.С., из книги, находящейся в шкафу мебельной стенки, <данные изъяты> похитил денежные средства в сумме 28 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №6

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенными денежными средствами скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №6 значительный ущерб на сумму 28 000 рублей.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, путем незаконного проникновения в жилище, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, находясь у <адрес> в <адрес>, увидели ранее незнакомого им Потерпевший № 7, которому представились работниками жилищно- коммунального хозяйства и, введя в заблуждение Потерпевший № 7 относительно своих преступных намерений, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнего пустить их в квартиру.

Потерпевший № 7, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, пригласил последних пройти к нему домой по адресу: <адрес>.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть Потерпевший № 7, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на <данные изъяты> хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период с 17 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, прошли в <адрес>. 24 по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище.

Находясь в этот период времени в указанной квартире, Снегирев Ю.С., действуя во исполнение совместного с Ивановым А.И. преступного умысла, согласно распределению ролей, с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающего в квартире Потерпевший № 7, завел с последним разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время, Иванов А.И., незаконно находясь в указанной квартире, воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший № 7 отвлечено на Снегирева Ю.С., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, прошел в жилую комнату, расположенную слева от входа в квартиру, где продолжая действовать умышленно, группой лиц по предварительному сговору со Снегиревым Ю.С. <данные изъяты> похитил из кошелька, находящего на полке шкафа, денежные средства в сумме 9 500 рублей, принадлежащее Потерпевший №7

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенными денежными средствами скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №7 значительный ущерб на сумму 9 500 руб.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 14 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения прошли в подъезд <адрес> в <адрес>, где поднялись на первый этаж.

Находясь на лестничной площадке первого этажа <адрес> в <адрес>, в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. подошли к входной двери <адрес>, и, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, представились проживающей в данной квартире Потерпевший №8 работниками жилищно-коммунального хозяйства, а далее, под заведомо надуманным предлогом проверки системы отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

Потерпевший № 8, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, пригласила последних пройти в <адрес>. <адрес> по <адрес> в <адрес>, с целью проверки системы отопления и водоснабжения в указанной квартире.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть Потерпевший № 8, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на <данные изъяты> хищение чужого имущества, в период с 15 часов 30 минут до 16 часов 14 минут ДД.ММ.ГГГГ, прошли в <адрес>. <адрес> по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище.

В этот период времени находясь в указанной квартире, Иванов А.И., действуя совместно и согласованно со Снегиревым Ю.С., согласно ранее достигнутой с ним договоренности, с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в квартире Потерпевший №8, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время, Снегирев Ю.С., воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший №8 отвлечено на Иванова А.И., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, прошел в зальную комнату, расположенную справа от входа в квартиру, где из-под одеяла, находящегося на диване, <данные изъяты> похитил денежные средства в сумме 12 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №8

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенными денежными средствами скрылись с места преступления и распорядились ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №8 значительный ущерб на сумму 12 000 рублей.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения прошли в подъезд <адрес> в <адрес>, где поднялись на первый этаж.

Находясь на лестничной площадке первого этажа <адрес> в <адрес> в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., подошли к входной двери <адрес>, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, представились проживающей в данной квартире Потерпевший №9 работниками жилищно-коммунального хозяйства, а далее, под заведомо надуманным предлогом проверки системы отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

Потерпевший № 9, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем

незаконного проникновения в жилище, пригласила последних пройти в <адрес>. 9 по <адрес> в <адрес>, с целью проверки системы отопления и водоснабжения в указанной квартире.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть Потерпевший №9, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут ДД.ММ.ГГГГ, прошли в <адрес>. 9 по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище.

Находясь в этот период времени в указанной квартире, Снегирев Ю.С., действуя во исполнение совместного преступного с Ивановым И.А. умысла, согласно ранее достигнутой с ним договоренности, с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в квартире Потерпевший №9, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время Иванов А.И., воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший №9 отвлечено на ФИО4, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, действуя группой лиц по предварительному сговору со Снегиревым Ю.С., находясь в прихожей, из кармана сумки <данные изъяты> похитил денежные средства в сумме 2 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, после чего прошел в жилую комнату, расположенную слева от входа в квартиру, где с полки шкафа, стоящего в комнате, <данные изъяты> похитил денежные средства в сумме 2 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №9

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., завладев похищенными денежными средствами, получили реальную возможность распорядиться похищенным по своему усмотрению, тем самым <данные изъяты> похитили денежные средства в сумме 4 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №9, причинив последней ущерб на указанную сумму.

Снегирев Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут, имея умысел, направленный на хищение имущества Потерпевший № 9 путем обмана, незаконно находясь в <адрес>. 9 по проспекту Острякова в <адрес> совместно с Ивановым И.А., неосведомленным о его преступных намерениях на хищение имущества путем обмана, ввел Потерпевший № 9 в заблуждение относительно своих преступных намерений, под заведомо надуманным предлогом замены счетчиков водоотведения в указанной квартире предложил последней внести предоплату в сумме 3 000 рублей, заранее не намереваясь выполнять указанную услугу.

Потерпевший №9, не осознавая противоправный характер действий Снегирева Ю.С., доверяя ему и считая, что Снегирев Ю.С., а также находящийся в квартире ФИО17 А.И., являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, согласилась с предложением Снегирева Ю.С., и ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут, находясь в указанной квартире в рамках достигнутой устнойдоговоренности со Снегиревым Ю.С., используя установленную на персональном компьютере программу «Сбербанк Онлайн», перевела со своего расчетного счета №, открытого в подразделении 8635/0251, расположенном по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, ул. 10, лит. П, на расчетный счет №, открытый в подразделении 8635/0134, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО34, не осведомленной о преступных намерениях Снегирева Ю.С., денежные средства в сумме 3 000 рублей.

Полученные от Потерпевший № 9 путем обмана денежные средства в сумме 3 000 рублей Снегирев Ю.С. безвозмездно обратил в свою пользу, тем самым похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, причинив Потерпевший №9 ущерб в размере 3 000 рублей.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения подошли к подъезду <адрес> в <адрес>, где, на установленном на двери подъезда домофоне, нажали

вызов в <адрес> указанного дома, где проживала ранее незнакомая им ФИО35, которой Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана представились работниками жилищно-коммунального хозяйства, а далее, под заведомо надуманным предлогом проверки системы отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

ФИО35, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, открыла подъездную дверь и пригласила последних пройти к ней домой по адресу: <адрес>.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть ФИО35, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, прошли в <адрес>. 38 по <адрес> а <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище. Находясь в этот период времени в указанной квартире, Иванов А.И., действуя во исполнении совместного преступного умысла, согласно ранее достигнутой со Снегиревым Ю.С. договоренности, с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в квартире ФИО35, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время Снегирев Ю.С., воспользовавшись тем, что внимание ФИО35 отвлечено на Иванова А.И., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ивановым А.И., прошел в жилую комнату, расположенную слева от входа в квартиру, где из верхнего ящика комода <данные изъяты> похитил кольцо, изготовленное из золота 585 пробы в виде цветка с двумя листиками с камнями бриллиант, 18 размера, весом изделия 2,2 гр., стоимостью 24 000 рублей, принадлежащее Потерпевший №10, затем прошел в жилую комнату, расположенную слева от входа в квартиру, где из кошелька, находящегося в сумке, <данные изъяты> похитил денежные средства в сумме 5 500 рублей, принадлежащие Потерпевший №10

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенным имуществом скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №10 значительный ущерб на общую сумму 29 500 рублей.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 37 минут до 12 часов 05 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения подошли к подъезду <адрес> в <адрес>, где, на установленном на двери подъезда домофоне, нажали вызов в <адрес> указанного дома, где проживала ранее незнакомая им ФИО3, которой Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, представились работниками жилищно-коммунального хозяйства, а далее, под заведомо надуманным предлогом проверки системы отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

ФИО3, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, открыла подъездную дверь и пригласила последних пройти к ней домой по адресу: <адрес>.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть ФИО3, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на <данные изъяты> хищение чужого имущества, ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 37 минут до 12 часов 05 минут, прошли в <адрес>. 21 по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище.

Находясь в этот период времени в указанной квартире, Снегирев Ю.С., действуя во исполнении совместного с Ивановым А.И. преступного умысла, с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в квартире ФИО3, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления. В это время, ФИО17 А.И., воспользовавшись тем, что внимание ФИО3 отвлечено на Снегирева Ю.С., убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, действуя группой лиц по предварительному сговору со Снегиревым Ю.С., прошел в жилую комнату, расположенную напротив входной двери квартиры, где из верхнего ящика шкафа, стоящего в комнате, <данные изъяты> похитил денежные средства в сумме 300 000 рублей, принадлежащие ФИО3; после чего Снегирев Ю.С., воспользовавшись тем, что Иванов А.И. отвлек внимание ФИО3, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО5, находясь в кухне, расположенной слева от входной двери квартиры, из сумки <данные изъяты> похитил кошелек, не представляющий материальной ценности, с находящимися в нем денежными средствами в сумме 2 000 рублей.

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенным имуществом скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив ФИО3 ущерб на сумму 302 000 рублей, в крупном размере.

Снегирев Ю.С. и Иванов И.А. ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 часов 15 минут до 15 часов 55 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору, реализуя заранее обдуманный умысел, направленный на <данные изъяты> хищение чужого имущества, заранее распределив между собой роли для совместных преступных действий, с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, под заведомо надуманным предлогом проверки систем отопления и водоснабжения прошли в подъезд <адрес> в <адрес>, где поднялись на третий этаж.

Находясь на лестничной площадке третьего этажа <адрес> в <адрес> в период с 15 часов 15 минут до 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. подошли к входной двери <адрес>, и, с целью незаконного проникновения в жилище путем обмана, представились проживающей в данной квартире Потерпевший №12 работниками жилищно-коммунального хозяйства, а далее, под заведомо надуманным предлогом проверки системы отопления и водоснабжения в квартире, убедили последнюю пустить их в квартиру.

Потерпевший № 12, не осознавая, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. не являются работниками жилищно-коммунального хозяйства, а используют этот предлог как средство обмана с целью совершения <данные изъяты> хищения чужого имущества путем незаконного проникновения в жилище, пригласила последних зайти в <адрес>. 18 по <адрес> в <адрес>, с целью проверки системы отопления и водоснабжения в указанной квартире.

Снегирев Ю.С. и Иванов А.И., убедившись в том, что им удалось обмануть Потерпевший № 12, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, в период с 15 часов 15 минут до 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, прошли в <адрес>. 18 по <адрес> в <адрес>, тем самым незаконно проникли в указанное жилище.

Находясь в этот период времени в указанной квартире, Снигирев Ю.С. во исполнение совместного с Ивановым А.И. преступного умысла, с целью отвлечения внимания и утраты бдительности проживающей в квартире Потерпевший № 12, завел с последней разговор о проверке системы отопления и водоснабжения в квартире, при этом осуществляя видимость проверки радиаторов отопления, после чего, под предлогом проверки электросчетчиков, предложил Потерпевший № 12 выйти из квартиры в коридор. В это время, ФИО17 А.И., воспользовавшись тем, что внимание Потерпевший № 12 отвлечено на ФИО4, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, действуя группой лиц по предварительному сговору с последним, прошел в жилую комнату, расположенную прямо от входа в квартиру, где из кошелька, находящегося на столе, <данные изъяты> похитил денежные средства в сумме 20 000 рублей, принадлежащие Потерпевший №12

После чего Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. с похищенными денежными средствами скрылись с места преступления и распорядились похищенным по своему усмотрению, причинив Потерпевший №12 значительный ущерб на сумму 20 000 рулей.

Органами предварительного следствия Иванов А.И. также обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ, а именно в том, что он, ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 30 минут по 17 часов 10 минут, незаконно находясь совместно со Снегиревым Ю.С. в <адрес>. 9 по <адрес> в <адрес>, где Снегирев Ю.С., имея совместный со ним (Ивановым А.И.) заранее обдуманный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, действуя с ним группой лиц по предварительному сговору, введя в заблуждение Потерпевший № 9 относительно своих преступных намерений, с целью хищения денежных средств у последней, под заведомо надуманным предлогом замены счетчиков водоотведения, установленных в указанной квартире, принадлежащей Потерпевший №9, предложили последней внести предоплату в сумме 3 000 рублей, заранее не намереваясь выполнять указанную услугу. Потерпевший № 9, не осознавая противоправный характер действий Снегирева Ю.С. и Иванова А.И., доверяя последним и считая, что они являются работниками жилищно-коммунального хозяйства и выполнят взятые на себя обязательства в полном объеме, согласилась с предложением Снегирева Ю.С., и ДД.ММ.ГГГГ в период с 16 часов 30 минут до 17 часов 10 минут, находясь в указанной квартире в рамках достигнутой в устной форме договоренности, используя установленную на персональном компьютере программу «Сбербанк Онлайн», перевела со своего расчетного счета № , открытого в подразделении 8635/0251, расположенном по адресу: <адрес>, о. Русский, <адрес>, ул. 10, лит. П, на расчетный счет №, открытый в подразделении 8635/0134, расположенном по адресу: <адрес>, на имя ФИО34, не осведомленной о преступных намерениях Снегирева Ю.С. и Иванова А.И., денежные средства в сумме 3 000 рублей. Полученные от Потерпевший №9 путем обмана денежные средства в сумме 3 000 рублей, Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. похитили, безвозмездно обратив в свою пользу, и распорядились в дальнейшем указанными денежными средствами по своему усмотрению, причинив Потерпевший №9 ущерб на сумму 3000 рублей.

Подсудимый Снегирев Ю.С. вину по предъявленному обвинению признал частично, подтвердил свою причастность ко всем вышеуказанным хищениям и фактические обстоятельства их совершения, при этом отрицал незаконное проникновение в жилище потерпевших, пускавших их в квартиру добровольно, и не согласился с размером денежных средств, похищенных у потерпевшей ФИО3 От дачи показаний оказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В этой связи, в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания Снегирева Ю.С., данные им в ходе следствия 12-14 февраял2020 года в качестве подозреваемого (т. 2 л.д. 224-228, т.5 л.д. 42-46, т.6 л.д. 203-208), из которых следует о его знакомстве с Ивановым в мае 2019 года. Между ними сложились дружеские отношения, они вместе подрабатывали. Летом 2019 года они испытывали финансовые трудности. Он рассказывал Иванову о том, за что он ранее осуждался, а именно: за то, что он продавал косметику и примечал пожилых женщин, к которым после увольнения приходил под видом сотрудника управляющей компании и похищал у них имущество. Он предложил Иванову заняться такой же деятельностью, а именно ходить по квартирам, в зависимости от того, кто откроет дверь, предлагать приобрести косметику либо представляться сантехниками. Главная задача стояла войти в доверие и, чтобы человек, открывший им дверь, впустил их в квартиру. Они распределили роли: он начинал разговор с гражданами, пытался войти в доверие. После того, как они попадут в квартиру, у него стояла задача отвлечь человека, а у Иванова А.И. - установить место нахождения имущества либо денежных средств, которые незаметно похитить, при этом они могли действовать по ситуации. Иванов согласился на его предложение. Они сразу определили, что похищать будут только денежные средства либо золотые украшения, похищенное делить пополам. Дома и квартиры они выбирали случайные. Так, выбрав какой-нибудь дом, они осматривали квартиры. Кто будет стучать в квартиры, они не договаривались, действовали по ситуации. Далее, когда бабушка открывала дверь, он и Иванов представлялись сотрудниками управляющей компании, говорили, что пришли проверить показания счетчиков, после чего проходили в квартиру и уже действовали по обстановке. Он либо Иванов отвлекали бабушку каким-нибудь разговором, один из них

под каким-нибудь предлогом проходил в другую комнату, <данные изъяты> похищал имущество. Таким образом они совершили ряд хищений.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов они с Ивановым находились в районе <адрес> в <адрес>, где во дворе увидели бабушек. Он подошел к ним, Иванов остался ожидать его около подъезда. Он представился корреспондентом газеты, одна из бабушек поверила ему. Иванов, понимая что он представился корреспондентом в целях хищения имущества, поддержал его в обмане, сказал бабушке, что он тоже корреспондент и задал ей несколько вопросов о прошлом Владивостока. С бабушкой они прошли в ее квартиру, где в комнате Иванов продолжил с ней разговор, а он (Снегирев) с разрешения хозяйки прошел в другую комнату, якобы для того, чтобы сделать фотографии. Находясь в течение 5 минут в комнате один, он взял с полки шкафа денежные средства, положил их в карман джинсов. После чего он вышел из комнаты и продолжил разговор. Затем он и Иванов вышли из квартиры, и отойдя на безопасное расстояние, он пересчитал деньги, их оказалось 70 000 рублей. Деньги они поделили поровну. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, он и Иванов находились около <адрес> в <адрес>. В связи с тем, что ранее они видели на 5 этаже данного дома пожилую женщину, они решили зайти в этот дом и установить место ее жительства с целью проверить возможность хищения у нее ценного имущества. На 5 этаже они стали звонить в звонок общей двери. Дверь открыл мужчина, они сказали ему, что переписывают показания водяных счетчиков. Мужчина попросил их подождать. Через минуту к ним вышла та самая пожилая женщина, которую они видели. Они представились представителями управляющей компании и сообщили, что занимаются проверкой счетчиков, труб и батарей, однако в квартиру к ней не проходили. Они узнали, что данная женщина проживает в <адрес> данного дома. Примерно в 12 час. ДД.ММ.ГГГГ он и Иванов решили вновь прийти к данной пожилой женщине. Сначала они обговорили, что Иванов будет под предлогом проверки труб, счетчиков или батарей отвлекать пенсионерку, а он в это время должен был найти в квартире имущество или денежные средства, которые можно было бы похитить. Оговорив свои роли, они пришли к <адрес>, дверь открыла та самая женщина, они снова представились ей представителями управляющей компании, и сообщили, что они снимают показания счетчиков на воду. Женщина предложила им войти. В квартире он и женщина прошли в зал. В это время Иванов должен был осмотреть сумку, которая находилась на дверной ручке в коридоре, но что тот фактически делал, он не видел. Обсудив с женщиной сантехнику, они направились в прихожую. На выходе из комнаты на средней полке книжного шкафа он заметил кольцо из золота с узором, которое незаметно для хозяйки похитил. Около 12 часов 35 минут он и Иванов вышли из квартиры. В лифте он показал Иванову похищенное кольцо, которое они сдали в ломбард за 3000 руб., денежные средства поделили поровну. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, проходя мимо <адрес> в <адрес>, он предложил Иванову зайти в указанный дом и попробовать что-либо похитить в одной из квартир. Иванов согласился. Они поднялись на второй этаж, постучали в дверь, им открыла дверь пожилая женщина, которой они представились сантехниками из управляющей компании, сказал, что им необходимо переписать показания счетчиков. Женщина впустила их в квартиру. Он переписал счетчики и их показания, после чего они уже собирались уйти, когда хозяйка спросила, у всех ли они переписывают счетчики. Он ответил положительно. Женщина сообщила, что она присматривает за соседской квартирой, хозяева которой находятся на даче, и предложила переписать счетчики в той квартире. Они согласились. Женщина взяла ключи, они спустились в квартиру на первом этаже. Он пошел с женщиной в комнату, а Иванов под предлогом осмотра батарей зашел другую комнату. Он стал отвлекать женщину разговорами. Через некоторое время Иванов вышел из комнаты. Переписав счетчики, они пошли к выходу. На улице Иванов достал из кармана золотые украшения: два золотых кольца и набор из золота: серьги, кольцо и браслет с камнями темного цвета, которые он взял в последней квартире, а также показал ему 500 руб., которые похитил в первой квартире. Похищенные украшения они сдали в ломбарды: набор за 43 000 рублей, кольца за 5 700 рублей и 6 000 рублей. Вырученные денежные средства они также поделили пополам. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов он и Иванов проходили по <адрес> в <адрес> и стали искать пожилого человека около <адрес>, чтобы похитить какое-нибудь имущество по вышеуказанной схеме. Около дома они встретили незнакомую пожилую женщину. Он (Снегирев) обратился к данной женщине, представившись новым сантехником управляющей компании. Он сказал, что в настоящее время проводится проверка состояния сантехники в квартирах в связи с подготовкой к отопительному сезону. Им необходимо пройти к ней в квартиру и проверить состояние счетчиков, труб и батарей. Женщина согласилась. Они поднялись на лифте на 5 этаж и разрешения женщины прошли в ее <адрес>. Иванов сразу прошел к окну, а он и женщина стали проверять трубы и счетчики. Чтобы отвлечь женщину, он попросил ее предоставить документы на счетчики, она стала их искать. Иванов прошел в прихожую, где находилась сумка женщины. Увидев это, он продолжал отвлекать хозяйку. Затем Иванов махнул ему рукой, они вышли из квартиры. Когда они спускались, Иванов достал из кармана денежные средства в сумме 5 400 рублей. Данные денежные средства они поделили поровну. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ около 12-13 часов, он с Ивановым находились в районе <адрес>, где зашли в подъезд указанного дома, чтобы присмотреть квартиры в которых проживают бабушки, для того чтобы похитить имущество. В подъезде они присмотрели подходящую квартиру, постучали в дверь, им открыла бабушка. Они с Ивановым представились представителями управляющей компании и сообщили что пришли для проверки батарей, после этого бабушка пригласила их в квартиру. В квартире он общался с бабушкой в комнате. Иванов прошел за ними и попросил бабушку заплатить какую-то сумму за замену батарей. Бабушка достала из шкафа деньги. Иванов увидел, откуда та их доставала. После чего он (Снегирев) позвал бабушку пройти в другую комнату, Иванов в этот момент, пока его действия никто не видит, похитил денежные средства из шкафа и положил их в карман куртки. Когда Иванов подал ему знак, он попрощался с бабушкой, и они ушли из квартиры. На улице они осмотрели конверт, в котором оказалось около 28 000 рублей. Деньги они разделили поровну. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов он и Иванов А.И. проходили около <адрес> по пр. 100-летия Владивостока в целях поиска пожилого человека для того, чтобы под похитить какое-либо ценное имущество или денежные средства по той же схеме. Возле указанного дома они встретили пожилого мужчину. Он (Снегирев) завел с ним разговор, представившись новым сантехником управляющей компании. В ходе диалога они выяснили, что мужчина живет в <адрес> указанного дома. Но поскольку тот шел на рынок, они не смогли уговорить его подняться в квартиру. ДД.ММ.ГГГГ они решили вернуться и проникнуть в квартиру к данному пожилому мужчине. Примерно в 17 часов они приехали к дому и стали ждать, когда мужчина выйдет на улицу. Встретив мужчину на улице, он (Снегирев) вновь начал разговор с ним по поводу проверки труб. Мужчина согласился. Они прошли в квартиру с номером 66, где Иванов сначала переписал показания счетчиков, затем проверил трубы и батареи, а он отвлекал мужчину. Затем они сообщили мужчине, что ему необходимо оплатить их услуги в сумме 1 150 рублей. Мужчина достал с нижней полки шкафа из-под одежды кошелек, оттуда достал денежные средства и передал их Иванову, убрав кошелек обратно. Увидев, где находится кошелек, он (Снегирев) стал привлекать внимание мужчины к себе, и отвел мужчину в другую комнату. Через некоторое время Иванов сообщил ему, что им пора. Они вышли из квартиры, в подъезде Иванов достал денежные средства в сумме 9 500 рублей, которые тот похитил из квартиры мужчины. Деньги они поделили поровну. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ он с Ивановым примерно в 15 часов приехали на остановку общественного транспорта «Запорожская», после чего от остановки они пошли к расположенным внизу домам. По дороге им встретился мужчина, который пил пиво. Он завел с мужчиной разговор, в ходе которого выяснил, что у него дома одна жена, о чем сообщил Иванову и предложил зайти в квартиру, чтобы похитить ее имущество. Они пришли в третий подъезд <адрес>, позвонили в домофон, ответила женщина, они сообщили той, что из управляющей компании, после чего дверь подъезда открылась, и они прошли в него. Зайдя в подъезд, они прошли на первый этаж и увидели открытую дверь, из которой женщина пригласила их пройти в квартиру. В квартире они переписали водяные счетчики, после чего прошли в комнату, поговорить по поводу труб. Он (Снегирев) сказал женщине,

что ей нужно оплатить им 500 рублей. Женщина попросила их выйти из комнаты, Иванов прошел на кухню, а он – коридор, откуда увидел, где женщина хранит деньги. Женщина отдала ему 500 рублей. Он попросил ее принести тряпку. Когда она прошла в ванную, Иванов контролировал, чтобы та не видела его (Снегирева) пока он берет деньги. Забрав деньги, он сказал женщине, что им нужно сходить в подвал, и вышли из квартиры. На улице они пересчитали похищенные денежные средства, их оказалось 12 500 рублей и разделили их поровну. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ в период с 13.30 до 14.00час. он с Ивановым находились в районе <адрес> в <адрес>, когда увидели пожилую женщину и пошли за ней. Женщина зашла в <адрес>. Иванов проследовал за ней в подъезд, для того, чтобы посмотреть в какую квартиру та зайдет. Спустя минуту Иванов вернулся и сообщил, что номер квартиры этой женщины - № . Они позвонили в домофон, представились ей сотрудниками управляющей компании, сказав, что им необходимо проверить счетчики на воду. Женщина открыла дверь, впустила их в квартиру. Он попросил у нее квитанции и пошел за ней следом в комнату, заметив по пути кошелек в открытой сумке. Убедившись, что за его действиями женщина не наблюдает, он незаметно похитил из кошелька деньги. Где в этот момент находился Иванов, он не видел. Он переписал показания счетчиков, после чего совместно с Ивановым они покинули квартиру. На улице он сказал последнему, что похитил 5 500 рублей, а Иванов сообщил, что похитил золотое кольцо. Деньги они сразу потратили на сигареты и продукты, а кольцо сдали в ломбард за 6 000 рублей, поделив их пополам. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ они зашли в <адрес>, где стали ходить по квартирам с 1-го и по 9-й этаж, стучались в квартиры и общались с жильцами. В зависимости от того, кто открывал квартиру, он предлагал косметику либо представлялся сантехником. В районе 3го или 4 го этажа им открыла дверь пожилая женщина. Он представился работником Управляющей компании <адрес> и сказал, что им необходимо проверить батареи во всей квартире, женщина согласилась и впустила их в квартиру. Он стал обсуждать с ней вопросы отопления и прошел с ней на кухню. Иванов прошел в гостиную. Он сказал женщине, что трубы необходимо промыть, и что это будет стоит 2000 руб. Та согласилась и направилась в гостиную за деньгами, он остался ждать ее в кухне, а Иванов в это время вышел в коридор и увидел, откуда женщина достает деньги. Далее она снова зашла на кухню, передала ему 2000 рублей одной купюрой. Он (Снегирев) стал отвлекать женщину, попросил расписаться в тетради учета. В этот момент Иванов похитил денежные средства, вышел в коридор и дал знак, что пора уходить. Они попрощались и ушли. Позднее от Иванова он узнал, что денежные средства он похитил из шкафа, расположенного в гостиной, в сумме 260 000 рублей. Указанные денежные средства они поделили пополам. На похищенные денежные средства он приобрел себе часы, кошелек, смартфон AppleIPhone 6s, чехол на смартфон, защитное стекло. Оставшиеся денежные средства потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ около 15 час., находясь у <адрес>, он предложил Иванову проверить квартиры бабушек с целью хищения их имущества. Пройдя в подъезд <адрес> в <адрес>, они прошли на третий этаж, постучали в дверь бежевого цвета, им открыла бабушка. Они представились сотрудниками управляющей компании, после чего бабушка сообщила, что в комнате течет труба и пригласила их в квартиру. Иванов прошел к трубе и попросил бабушку оплатить 250 рублей на прокладку для трубы. Бабушка сказала, что заплатит, когда они сделают трубу. Он (Снегирев) при помощи ножа и изоленты замотал трубу. Тогда женщина заплатила ему 250 рублей. Иванов все это время стоял в коридоре и наблюдал за ними. Увидев, что женщина положила свой кошелек на тумбочку около кровати, Иванов прошел в комнату, а он (Снегирев) отвел бабушку в коридор. В это время Иванов, воспользовавшись тем, что его никто не видит, вытащил из кошелька деньги и спрятал в карман своей куртки. Затем Иванов вернулся в коридор, подал ему знак, они попрощались с бабушкой и вышли. По дороге они пересчитали денежные средства, которых оказалось 9 500 рублей. На похищенные денежные средства они приобрели приставку «SonyPlayStation3», диски и два джойстика, продукты питания. В этот же день примерно в 22часа, когда они находились у Сайгор, их задержали сотрудники полиции.

Оглашенные показания подсудимый Снегирев Ю.С. подтвердил, уточнив, что хищения ими совершались спонтанно, по <адрес> ими была похищена сумма не более 260 000 руб., насколько он помнит 240 000 руб., так как Иванов сразу передал ему 120 000 рублей.

Подсудимый Иванов А.И. вину по предъявленному обвинению признал полностью. От дачи показания оказался, воспользовавшись правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ.

В этой связи, в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания Иванова А.И., данные им в ходе следствия в качестве подозреваемого 12-ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемого ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 195-200, т.5 л.д.78-82, т.6 л.д.67-72,139-148), из которых следует о его знакомстве со Снегиревым Ю.С. в мае – апреле 2019 года, между ними сложились приятельские отношения. Снегирев был судим, по его просьбе последний рассказал каким образом он ранее совершал преступления. Со слов Снегирева, он был осужден за то, что представляясь пожилым людям сантехником или иным лицом, оказывающим услуги, проникал в квартиры людей, откуда похищал имущество или денежные средства. Поскольку они нуждались в деньгах, Снегирев предложил ему совершать хищения аналогичным образом, то есть они должны будут ходить по квартирам в зависимости от того, кто откроет дверь, предлогать приобрести косметику либо представиться сантехниками. Главной задачей являлось войти в доверие человека, чтобы проникнуть в квартиру. Далее они должны были действовать по ситуации, распределив роли следующим образом: в основном Снегирев начинал разговор с гражданами, пытался войти к ним в доверие. После того, как они попадали в квартиру, Снегирев должен отвлекать человека, а он (Иванов) должен был установить место нахождение имущества либо денежных средств, незаметно их по похитить. Периодически они менялись ролями, он (Иванов) отвлекал людей, а Снегирев похищал имущество или денежные средства. Они сразу договорились, что похищать будут только денежные средства либо золотые украшения, которые в последующем сдавать в ломбард, вырученные денежные средства - делить поровну. Дома и квартиры выбирали случайные.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов он и Снегирев находились в районе <адрес>, где у подъезда сидели пожилые женщины. Снегирев, представился корреспондентом газеты и начал разговор с одной из женщин. Поскольку ранее между ними была договоренность на проникновение в квартиры в целях хищения под подобными предлогами, он поддержал Снегирева в обмане, задавая женщине различные вопросы о старом Владивостоке, делая вид, что он действительно корреспондент. Женщина предложила им пройти в квартиру, где у нее имелись фотографии города. Они прошли к ней домой, где он (Иванов) продолжил разговор с женщиной, а Снегирев под предлогом что-то посмотреть и сфотографировать с разрешения хозяйки прошел в другую комнату. Понимая, что Снегирев на самом деле пошел в другую комнату, чтобы найти и похитить золото либо денежные средства, он продолжил разговор с женщиной, тем самым отвлекая ее внимание. Спустя несколько минут Снегирев вышел из комнаты и сказал, что им пора уходить. На улице Снегирев показал ему 70 000 рублей и отдал ему наручные часы. Похищенные денежные средства они поделили поровну, часы он (Иванов) выбросил за ненадобностью. Денежные средства он потратил на личные нужды.

В сентябре 2019 года, когда он и Снегирев проживали по <адрес>, то Снегирев увидел в окне <адрес>, расположенного напротив, на 5-6 этаже пожилую женщину. Снегирев предложил найти квартиру этой женщины, под предлогом проверки сантехники проникнуть в квартиру и похитить какое-либо ценное имущество, либо денежные средства. Сначала они обговорили, что он (Иванов) под предлогом проверки труб, счетчиков или батарей будет отвлекать пенсионерку, а Снегирев в это время должен будет найти и похитить в квартире имущество или денежные средства. Примерно в 12 часов ДД.ММ.ГГГГ они поднялись на 5 или 6 этаж этого дома. На звонок в общую дверь открыл мужчина, которому он сообщил, что они переписывают показания водяных счетчиков. Тогда мужчина позвал пожилую женщину, которой они сказали о необходимости переписать показания счетчиков. Женщина пригласила их пройти в квартиру, где он стал ходить по квартире, делая вид, что проверяет трубы, фиксирует показания. Женщина все время ходила рядом с ним. Чем в это время занимался

Снегирев он не видел, но он должен был искать в квартире ценное имущество или денежные средства, которые можно было похитить. Находясь в комнате, чтобы отвлечь внимание женщины, он попросил у нее тряпку. Пока она выходила за тряпкой, Снегирев осматривал комнату. Примерно в 12.35 час. они вышли из квартиры. В лифте Снегирев показал ему золотое кольцо с узором, которое они сразу сдали в ломбард на Луговой. Данные денежные средства они поделили поровну. Свою часть денежных средств он потратил на личные нужды.

В сентябре 2019 года в обеденное время, примерно в 12.40час. он и Снегирев проходили мимо <адрес>. Снегирев предложил ему зайти в указанный дом и под предлогом проверки труб проникнуть в квартиру и похитить ценное имущество. Он согласился. Снегирев поднялся на второй этаж, он остался на первом этаже. Через несколько минут Снегирев позвал его и показал квартиру, в которой проживает пожилой человек. В тот день при нем (Иванове) находился рюкзак черного цвета. Из рюкзака он достал блокнот и передал его Снегиреву для убедительности. На звонок в дверь открыла пожилая женщина. Снегирев представил их сантехниками из управляющей компании, сказав, что им необходимо переписать счетчики на воду. Женщина впустила их в квартиру. Снегирев прошел с женщиной в комнату, где осмотрел батареи, а он оставался в прихожей. Воспользовавшись тем, что Снегирев отвлекал хозяйку квартиры, он похитил из кошелька из сумки, стоящей на трюмо, денежные средства в сумме 500 рублей. Он подал сигнал Снегиреву, что пора уходить, но в прихожей женщина предложила им переписать счетчики в соседской квартире, за которой она присматривает. Они согласились для того, чтобы из указанной квартиры также похитить ценное имущество. Далее они спустились на первый этаж, женщина открыла квартиру, Снегирев пошел с женщиной в одну из комнат, а он под предлогом осмотра батарей прошел в другую комнату, где нашел шкатулку с различными украшениями, откуда похитил: два золотых кольца с цветными камнями, золотую цепочку и набор из золота: серьги, кольцо и браслет с камнями темного цвета. Затем он вышел из комнаты и они покинули квартиру. На улице он показал Снегиреву похищенные украшения и денежные средства в сумме 500 рублей. Похищенные украшения они сдали в ломбарды, денежные средства поделили поровну. Свою часть он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он и Снегирев, находясь около <адрес> в <адрес>, решили найти пожилого человека, чтобы похитить имущество из квартиры под предлогом проверки сантехники и счетчиков. На этот раз они договорились, что Снегирев будет отвлекать внимание пожилого человека, а он будет искать денежные средства или ценное имущество. Возле указанного дома они встретили пожилую женщину. Снегирев представился новым сантехником управляющей компании и сказал, что в настоящее время проводится проверка состояния сантехники в квартирах в связи с подготовкой к отопительному сезону, и им необходимо пройти к ней в квартиру и проверить состояние счетчиков, труб и батарей. Женщина согласилась, после чего они все вместе поднялись в <адрес> указанного дома. В квартире он сразу прошел к окну, а Снегирев и женщина стали проверять трубы и счетчики. Когда по просьбе Снегирева женщина стала искать документы на счетчики, он достал из кошелька из сумки рядом со входной дверью все имеющиеся в нем денежные средства и спрятал к карман. Он подал Снегиреву знак, что пора уходить. Они ушли из квартиры. В подъезде он показал Снегиреву деньги, которых оказалось 5 400 руб. Денежные средства они поделил поровну. Свою часть похищенных денежных средств он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут он со Снегиревым находился в районе <адрес> в <адрес>. Снегирев предложил ему зайти в указанный дом, где присмотреть квартиру, в которой проживает пенсионер, чтобы проникнуть в нее и похитить ценное имущество. Они прошлись по этажам для подбора квартиры. При этом Снегирев подходил в вплотную к квартире, по звукам и по запаху пытался определить, кто в ней проживает. В итоге Снегирев указал на квартиру. Дверь открыла пожилая женщина, которой они представились сотрудниками управляющей компании и сообщили, что пришли для проверки батарей. Женщина поверила им и пригласила в квартиру. Снегирев стал разговаривать с хозяйкой, они все вместе прошли в комнату. Снегирев попросил женщину заплатить за замену батарей. Он стал наблюдал за тем, откуда хозяйка достанет денежные средства. Женщина взяла из комода книгу, достала из нее конверт с денежными средствами, затем

вышла из комнаты и передала их Снегиреву. Чтобы отвлечь хозяйку, Снегирев позвал ее в другую комнату. Убедившись, что женщина его не видит, он взял из комода книгу и похитил конверт с денежными средствами. Подав Снегиреву знак, они ушли из квартиры. На улице они пересчитали деньги, которых оказалось 28 000 рублей, поделили их поровну. Денежные средства он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время он и Снегирев, находясь около <адрес> по пр. 100 лет Владивостока, подыскивали квартиры, чтобы под предлогом проверки счетчиков, труб и батарей похитить какое-либо имущество или денежные средства. Они договорились, что Снегирев будет отвлекать внимание пожилого человека, а он найдет и похитит денежные средства или ценное имущество. Около подъезда указанного дома они встретили пожилого мужчину. Снегирев представился ему новым сантехником управляющей компании. В ходе диалога они выяснили, что мужчина проживает в <адрес>. Однако они не смогли уговорить его пройти к нему в квартиру, так он шел на рынок. ДД.ММ.ГГГГ они вернулись к <адрес> по пр. 100 лет Владивостока, чтобы дождаться вышеуказанного пожилого мужчину. Примерно в 17 час. они вновь встретили мужчину возле дома. Снегирев снова начал разговор с мужчиной по поводу проверки труб. Мужчина согласился впустить их в квартиру для проверки состояния труб, батарей и счетчиков. Они поднялись в <адрес>. Он стал переписывать показания счетчиков, затем проверил трубы и батареи. Чем в это время занимался Снегирев он не видел, но слышал, как тот сообщил мужчине, что необходимо оплатить их услуги в 1150 рублей. Мужчина подошел к шкафу, достал с нижней полки под одеждой кошелек, из которого достал денежные средства, передал их ему (Иванову), и убрал кошелек обратно. Увидев, где находится кошелек, Снегирев начал привлекать внимание мужчины к себе и отвел его в ванную комнату. В это время он (Иванов) достал из шкафа из-под вещей на нижней полке кошелек, взял из него деньги в сумме 9 500 рублей и спрятал их в карман, вернув кошелек на место. Он позвал Снегирева на выход, в подъезде они поделили поровну похищенные денежные средства. Свою часть он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 час. он и Снегирев в районе остановки «Запорожская» встретили незнакомого мужчину. О чем-то поговорив с ним, Снегирев сказал ему (Иванову), что мужчина назвал ему адрес и сказал, что дома находится его жена. Снегирев предложил ему похитить ценное имущество в указанной квартире. Он согласился. Они пришли к 3-му подъезду <адрес> в <адрес>, позвонили в домофон. Им открыла женщина, которой они представились сотрудниками управляющей компании. Женщина им поверила и пригласила войти в квартиру. Далее они переписали счетчики водоотведения, прошли в комнату, где Снегирев сказал женщине, что ей нужно оплатить 500 рублей за услуги. Женщина попросила их выйти из комнаты. Они вышли, но при этом он видел откуда женщина достала деньги, чтобы отдать Снегиреву. Чтобы отвлечь внимание женщины, он попросил ее принести тряпку. Пока женщина ходила за тряпкой, он наблюдал за ней, а Снегирев в это время с дивана в комнате похитил денежные средства, а затем вернулся в прихожую. Они сказали хозяйке, что им нужно в подвал и ушли. На улице они пересчитали похищенные денежные средства, которых оказалось 12 000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ около 16.30час. он и Снегирев находились около <адрес> в <адрес>. Заметив в окне указанного дома пожилую женщину. Снегирев предложил ему проникнуть в квартиру женщины под предлогом проверки водяных счетчиков и похитить денежные средства или иное ценное имущество, которое может находится в квартире женщины. Он согласился. Они постучали в <адрес>, расположенную на первом этаже, но дверь никто не открыл. Тогда Снегирев постучал в окно. В итоге женщина открыла им дверь. Снегирев представился сантехником, сказав, что им необходимо проверить водяные счетчики. Женщина поверила и впустила их в квартиру. Снегирев предложил женщине поменять счетчики, на что она согласилась. Снегирев прошел с женщиной в комнату, а он остался в прихожей, где увидел на табуретке открытую сумку. Сам он с женщиной не разговаривал. Он взял из сумки купюру достоинством 2 000 рублей, при этом заменив ее на имеющуюся при нем купюру «банка приколов» аналогичным достоинством, также он похитил из сумки еще 500 рублей разными купюрами. Далее Снегирев указал ему на шкаф, расположенный в зальной комнате. Пока Снегирев отвлекал женщину, он из шкафа взял купюру достоинством 2000 рублей, также заменив ее на имевшуюся при нем вторую купюру «банка приколов». Затем он вернулся в прихожую. В тот момент женщина и Снегирев находились за

компьютером, но что они делали ему не известно. Когда они вышли из квартиры, он показал Снегиреву денежные средства в сумме 4500 рублей, которые похитил из квартиры, деньги потратили на продукты питания. По дороге Снегирев рассказал ему, что он обманом похитил у этой женщины денежные средства в сумме 3 000 рублей, пообещав установить счетчики водоотведения, но выполнять указанную услугу он не собирался. За установку счетчиков женщина через Сбербанк онлайн перевела денежные средства в сумме 3 000 рублей на счет банковской карты по номеру телефона Натальи 89242450490, являющейся арендодателем квартиры по <адрес>, которую они с начала сентября 2019 года снимали за 1 200 руб. в сутки. Деньги за оплату квартиры они переводили безналично на банковскую карту Натальи по номеру ее телефона. Данные деньги пошли в счет арендной платы. Ввиду того, что их начали искать сотрудники полиции, они переехали, оставив ключ в дверном замке.

Примерно ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, находясь около <адрес> в <адрес>, Снегирев предложил ему проникнуть в квартиру пожилого человека, откуда похитить ценное имущество или денежные средства. Он согласился. В период с 13 до 14 час. они стали звонить в домофон по разным квартирам. В одной из квартир им ответила женщина, которой Снегирев представил их сантехниками, сказал, что они пришли для проверки показаний счетчиков. Женщина открыла дверь, они поднялись, женщина впустила их в квартиру. Он остался с хозяйкой и попросил квитанции, тем самым отвлек ее, а Снегирев в это время ходил по квартире, якобы осматривал трубы и счетчики. Через несколько минут Снегирев дал ему понять, что пора уходить. Когда они вышли на улицу, Снегирев сообщил, что похитил золотое кольцо с камнями и денежные средства в сумме 5 500 рублей. Кольцо они сдали в ломбард. Денежные средства они поделили поровну. Свои денежные средства он потратил на собственные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ, находясь в районе кольца «Третья рабочая», Снегирев предложил ему похитить какое -нибудь имущество аналогичным образом. Он согласился. Они подошли к <адрес>. В тот день он был одет в куртку черного цвета, в очках с прозрачными стеклами. Около 12.40час. они стали звонить в различные квартиры второго подъезда. В одной из квартир им открыла женщина, которой Снегирев представил их сантехниками. Женщина открыла им дверь, они поднялись на 3 или 4 этаж. Он снял очки. Снегирев представился женщине сотрудниками Управляющей компании <адрес>. Он (Иванов) сказал, что им необходимо проверить батареи во всей квартире. Женщина поверила и впустила их в квартиру. Снегирев стал обсуждать с женщиной трубы, отопление. Он (Иванов) сделал вид, что переписал в ванной показания счетчиков. Снегирев прошел с хозяйкой на кухню, стал предлагать ей провести промывку батарей, для чего она должна заплатить им 2 000 рублей. Женщина согласилась и прошла в гостиную, из ящика мебельной стенки достала пакет с денежными средствами, взяла из пакета денежные средства, также взяла кошелек и вновь зашла на кухню к Снегиреву, которому передала 2000 рублей. В этот момент он (Снегирев) прошел в гостиную, достал оттуда полиэтиленовый пакет с большой пачкой денежных средств. После чего он дал Снегиреву знак, что пора уходить. Они попрощались с женщиной и ушли. В подъезде он развернул пакет и пересчитал денежные средства, которых было 300 000 рублей купюрами по 5000 руб. Указанные денежные средства они поделили пополам. Снегирев показал ему кошелек, в котором находились денежные средства в сумме 2000 рублей которые он похитил из квартиры. Кошелек они выбросили. Выйдя из подъезда, они прошли в супермаркет «Фреш», расположенный напротив дома, при этом он надел очки. Денежные средства он потратил на личные нужды.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15час., находясь у <адрес>, Снегирев предложил ему подыскать квартиры пожилых людей с целью хищения их имущества. Он согласился. Они зашли в подъезд <адрес>, поднялись на третий этаж, Снегирев постучался в дверь бежевого цвета. Дверь открыла пожилая женщина, которой они представились сотрудниками управляющей компании, сказав, что они проверяют батареи отопления. Женщина поверила им и пригласила в квартиру, сказав, что у нее в комнате течет труба. Он прошел в комнату, сделал вид, что осмотрел трубу, на ней была ржавчина, он показал это Снегиреву. Последний попросил женщину оплатить 250 рублей на прокладку для трубы. Женщина сказала, чтобы заплатит, если они починят трубу. Снегирев при помощи ножа и изоленты замотал трубу. Осмотрев работу, женщина откуда-то достала кошелек и заплатила Снегиреву денежные средства в сумме 250 рублей. После этого хозяйка положила кошелек на столик около

кровати. В это время он (Иванов) прошел в комнату, а Снегирев отвел женщину в коридор, якобы проверить счетчики. Воспользовавшись тем, что его действия никто не видит, он похитил из кошелька деньги, убрал их в карман куртки, вернулся в прихожую, где подал знак Снегиреву, что можно уходить. Они попрощались с женщиной и ушли. По дороге они пересчитали похищенные денежные средства, их оказалось 20 000 рублей. На них они приобрели приставку «SonyPlayStation3», игровые диски к приставке, два джойстика, а также продукты питания.

В ходе проверок показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ Иванов А.И. подтвердил вышеуказанные показания об обстоятельствах <данные изъяты> хищений совместно со Снегиревым ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ имущества из квартир, куда их впускали пожилые люди: ДД.ММ.ГГГГ – под видом корреспондентов газеты, а в остальных случаях - сотрудников управляющей компании для проверки водяных счетчиков, батарей отопления и пр., продемонстрировав свои действия на местах вышеперечисленных хищений, а также показал ломбард по <адрес>, куда он и Снегирев сдавали похищенные 17 и ДД.ММ.ГГГГ золотые украшения. Сообщая об обстоятельствах хищения имущества у пожилой женщины из <адрес>.9 по <адрес> в <адрес>, Иванов сообщил, что часть похищенных денежных средств женщина перевела на карту. (т.2 л.д. 201-212,т. 6 л.д. 86-93,116-137).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества Потерпевший № 2 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеляФИО37, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными доказательствами.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший № 2, она проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов во дворе дома к ней обратились двое незнакомых парней, представившиеся корреспондентами Сахалинской газеты ФИО14 и ФИО69 которые попросили старые фотографии <адрес>. Она привела парней к себе домой, чтобы показать фотографии. В квартире в зале она стала показывать парням фотографии. А затем Кирилл с ее разрешения зашел в спальню, чтобы сфотографировать плакат на стене, и она его действий не видела. Не позднее 20 часов, когда Кирилл вернулся из спальной комнаты, парни ушли. Через некоторое время она обнаружила пропажу денежных средств в сумме 70 000 рублей, которые хранила в спальной комнате на полке шкафа в компотнице. Из квартиры у нее также были похищены наручные механические часы «Seiko», принадлежавшие ее покойному супругу, которые лежали на диване в зале. Стоимость часов составляет 12 900 рублей, но с учетом износа она оценивает их в 10 000 рублей. В результате хищения ей причинен ущерб на общую сумму 80 000 рублей, что, с учетом ее пенсионного возраста и размера пенсии, является для нее значительным (т.1 л.д. 175-177, 178-180).

В ходе предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ,потерпевшая Потерпевший №2 опознала Снегирева Ю.С., как лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ похитило принадлежащие ей денежные средства из <адрес>.54 по <адрес> в <адрес> (т.1 л.д. 231-234).

Из показаний свидетеля ФИО37 следует, что она проживает по адресу: <адрес>. В августе 2019 года к ней в квартиру приходили двое незнакомых парней, которые представились сантехниками, проверяли трубы водоотведения. Для приобретения деталей для ремонта батареи она передала этим парням 300 рублей, но парни к ней больше не вернулись, она поняла, что ее обманули. В дальнейшем от соседки Потерпевший № 2 она узнала, что к ней также приходили двое парней, которые представились корреспондентами газеты, а после их ухода, та обнаружила пропажу денежных средств. По описанию парни были схожи с парнями, которые ей представлялись сантехниками (т.1 л.д. 185-189).

Изложенное потерпевшей и свидетелем объективно подтверждается:

- рапортом о поступлении ДД.ММ.ГГГГ в 22:16 на тел. 02 сообщения от Потерпевший № 2 о том, что около 19час. ДД.ММ.ГГГГ к ней пришли двое парней, представившиеся корреспондентами, после ухода которых она обнаружила пропажу денежных средств (т.1 л.д. 153);

- заявлением Потерпевший № 2 о принятии меры к розыску пропавших у нее денежных средств и часов, пропажу обнаружила ДД.ММ.ГГГГ около 20 часов 00 минут дома в <адрес>.54 по <адрес> (т.1 л.д. 155);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого как место преступления осмотрена <адрес>.54 по <адрес> в <адрес>. В ходе осмотра обнаружен и изъят след пальца руки, который согласно заключениям экспертов№ от ДД.ММ.ГГГГ, №от ДД.ММ.ГГГГ, пригоден для идентификации личности и оставлен мизинцем левой руки Снегирева Ю.С.(т.1 л.д. 158-164,200-203, 215-223);

- скриншотом интернет-страницы с объявлением о продаже часов марки «Seiko»,стоимость которых составляет 12 900 руб. (т.1 л.д. 180).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества Потерпевший № 3 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшего, свидетелейФИО40, ФИО38, ФИО39, данными в ходе следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, показаниями свидетеля ФИО33, данными в судебном заседании, письменными доказательствами.

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший № 3, ДД.ММ.ГГГГ он вместе с семьей приехал в <адрес>, где они остановились у бабушки его супруги – ФИО33 по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время вернувшись домой после прогулки, Романенко рассказала им, что в их отсутствие в квартиру приходили двое неизвестных людей, которые представились работниками «ЖКХ» с целью проверки труб на протечку. Парни прошли в квартиру и попросили дать им тряпку, она пошла за ней в ванную комнату, оставив парней без присмотра, после чего они сразу же ушли. Его супруга решила проверить сохранность имущества и обнаружила, что в зале на полке в мебельной стенке отсутствует его обручальное кольцо, которое он покупал в 2014 году за 7 500 рублей, документов и чека на кольцо не сохранилось. Вес кольца примерно 6-7 гр. из золота 585 пробы. О случившемся он сразу же сообщил в полицию. В результате совершенного преступления ему был причинен ущерб на сумму 7 500 рублей, который, с учетом размера доходов, наличия на иждивении детей, для него является значительным (т.3 л.д. 31-35, 39-40).

Свидетель ФИО33 в судебном заседании показала, чтов сентябре 2019 года у нее гостила внучка с мужем и детьми. Днем они поехали гулять, она одна осталась дома. После обеда она услышала разговор на лестничной площадке. Через 2-3 минуты к ней постучался сосед и сообщил, что пришли контролеры проверять водяные счетчики. Парни сказали, что нужно проверить батареи и счетчики, но по ее просьбе документы не предъявили, ответили, что забыли их. Она поверила в то, что они действительно пришли проверять счетчики, и поэтому впустила в квартиру. Один из них (судом установленный как подсудимый Иванов) попросил тряпку и стал осматривать батареи сначала на кухне, потом комнатах, в т.ч. в зале, где на секретере внук оставил свое обручальное кольцо. Второй парень (судом установленный как подсудимый Снегирев) сначала не проходил, стоял в дверях, но затем зашел в зал к секретеру и попросил расписаться в каком-то журнале. Затем Иванов сказал оплатить за оказанную услугу 200 рублей. Она вышла за деньгами в кухню, парни в это время передвигались по квартире, сфотографировали счетчики, потом ушли. Парни находились в квартире около получаса. Она осмотрела комнаты, но пропажу кольца сразу не обнаружила. Через несколько минут вернулась внучка с семьей и увидели, что пропало кольцо. Они вызвали полицию. В последующем, когда Снегирева привозили к ней в квартиру для проведения каких-то мероприятий, он сам показал, как взял кольцо с секретера.

Кроме того, в судебном заседании с согласия всех участников процесса в порядке ч.1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания ФИО33 (т.1 л.д. 46-48,49-51), которая в ходе следствия аналогичным образом сообщила об обстоятельствах визита в ее квартиру по адресу: <адрес>, двоих мужчин для проверки счетчиков, после ухода которых супруг ее внучки ФИО64 обнаружил пропажу золотого кольца.

В ходе предъявления лица для опознания ДД.ММ.ГГГГ,свидетель ФИО33 опознала Иванова А.И., который ДД.ММ.ГГГГ под предлогом проверки счетчиков прошел к ней в

квартиру вместе с другим парнем, после ухода которых пропало кольцо супруга ее внучки (т.3 л.д. 72-75).

Свидетель ФИО40 об обстоятельствах обнаруженияДД.ММ.ГГГГ пропажи из квартиры ее бабушки ФИО33 по адресу: <адрес> обручального кольца ее супруга Потерпевший № 3 дала показания, аналогичные показаниям потерпевшего и свидетеля ФИО33(т.3 л.д. 43-45).

Из показаний свидетеля ФИО38 следует о его проживаниипо адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в дневное время к нему в квартиру приходили двое незнакомых парней по поводу проверки счетчиков на воду, но у него в квартире такие счетчики не установлены. Он зашел к соседке из <адрес>, ФИО33, которой сообщил, что пришли проверять счетчики и ушел к себе. Позже от ФИО33 ему стало известно, что та впустила указанных парней в квартиру, чтобы проверить счетчики и после их ухода, внучка обнаружила пропажу кольца (т.3 л.д. 53-56).

Согласно показаниям свидетеля ФИО39, являющегося оперуполномоченным ОП № УМВД России по <адрес>, в ходе проверки сообщения о хищении имущества из <адрес>. 23 по <адрес> в <адрес> ДД.ММ.ГГГГ, он установил, что на первом этаже в подъезде имеются камеры видеонаблюдения. При осмотре видеозаписи с данных камер от ДД.ММ.ГГГГ, он увидел, как в период с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 минут в подъезд заходят двое парней, внешность которых совпадала с описанием, сделанной женщиной из вышеуказанной квартиры. Данные видеозаписи были скопированы на CD диск, который ДД.ММ.ГГГГ был у него изъят следователем (т.3 л.д. 57-58).

Изложенное потерпевшим и свидетелями объективно подтверждается:

- рапортом о поступлении на тел. 02 ДД.ММ.ГГГГ в 20:26 сообщения от Потерпевший №3 о пропаже из <адрес>.23 по <адрес> его золотого кольца после прихода двух неизвестных мужчин, которые снимали показания счетчиков (т.3 л.д. 1);

- заявлением Потерпевший № 3 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 до 14 часов <данные изъяты> похитило принадлежащее ему имущество стоимостью 7000 рублей (т.3 л.д. 3);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого как место преступления осмотрена <адрес>.23 по <адрес> в <адрес> (т.3 л.д. 4-13);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому у свидетеля ФИО39 изъят CD-диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, установленных в подъезде <адрес> в <адрес>. В ходе осмотров ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ видеозаписи на CD-диске, в том числе с участием Снегирева Ю.С. и Иванова А.И., установлено, что на записи зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 12:37 в подъезде находятся двое парней с солнцезащитных очках, у одного из них за спиной имеется тряпичный рюкзак черного цвета. Участвующие в осмотрах Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. подтвердили, что на данной видеозаписи изображены они в подъезде <адрес> в период совершения ими хищения имущества из <адрес>, парнем с рюкзаком является Иванов А.И., вторым парнем - Снегирев Ю.С. CD-диск признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела. (т.3 л.д. 62-64, 65-67, 68, т.6 л.д.152-157, т.7 л.д.10-16), при просмотре видеозаписей в судебном заседании подсудимые подтвердили свое изображение на ней;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в <адрес>.46 по <адрес> в <адрес>, по месту временного жительства Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. изъят рюкзак черного цвета, который осмотрен с участием Иванова А.И., пояснившего о нахождении данного рюкзака при нем во время совершения хищения из <адрес>.23 по <адрес> рюкзак признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д. 141-147, т.6 л.д. 1-11, 12-13).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищениях имущества Потерпевший № 4 и ФИО65 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями

потерпевшей, свидетелей ФИО42, ФИО43, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными доказательствами.

Из показаний Потерпевший №4, допрошенной в качестве потерпевшей и в качестве свидетеля, следует,что она проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 40 минут к ней в дверь позвонили двое незнакомых парней. Парни, одного из которого она в последующем опознала как Снегриева Ю.С., представились сантехниками, сказав, что проверяют батареи водоотведения. Она поверила парням и впустила их в квартиру. Пока она разговаривала со Снегиревым в комнате, второй парень остался в прихожей, а затем зашел осмотреть батареи. Когда парни собрались уходить, он предложила им осмотреть батареи в <адрес>, в которой проживает ее соседка Потерпевший №5, оставившая ей ключи, мужчины согласились. Они спустились на первый этаж, прошли в квартиру, где она с одним и парней зашла в гостиную, второй мужчина прошел в спальню. Спустя примерно 2-3 минуты, мужчина вернулся из спальни и сообщил, что все в порядке. После того, как парни ушли из квартиры ее соседки, она вернулась домой, взяла с трюмо в прихожей сумку и пошла на рынок, где обнаружила отсутствие в кошельке денежных средств в сумме 500 рублей. Она поняла, что денежные средства похитили парни, представившиеся сантехниками, а именно второй парень, который несколько минут оставался в прихожей один, когда она разговаривала со Снегиревым. Также она поняла, что указанные мужчины могли похитить что-то из квартиры Потерпевший № 5, о чем она сообщила последней. ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший № 5 с супругом вернулись домой, и она узнала, что из их квартиры были похищены украшения. В результате преступных действий парней, ей причинен ущерб на сумму 500 рублей. (т.4 л.д. 43-46, т.5 л.д. 227-229).

Потерпевшая Потерпевший № 4 опознала Снегирева Ю.С., как лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ похитило принадлежащие ей денежные средства в сумме 500 рублей из <адрес>.55 по <адрес> в <адрес> и золотые изделия из квартиры Потерпевший №5 (т.4 л.д. 101-104).

Потерпевшая Потерпевший № 5, проживающая в <адрес> в <адрес>,показала, что ДД.ММ.ГГГГ она с супругом уехала на дачу, оставив ключи от квартиры соседке из <адрес> Потерпевший № 4 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 час. Потерпевший № 4 сказала, что она впустила в ее квартиру двух парней проверить водопроводные счетчики и сделать опрессовку труб горячего водоснабжения, но потом выяснила, что опрессовка дома уже проводилась и подумала, что парни представились не теми, кем являются. Она попросила Потерпевший №4 проверить наличие денежных средств и золотых украшений в ее квартире. Через некоторое время ей перезвонила Потерпевший №4 и сказала, что денежные средства на месте, а золото пропало. Ее супруг отправился домой проверить наличие документов и денег и обнаружил, что действительно не хватает золота. ДД.ММ.ГГГГ, когда она вернулась домой, то обнаружила, что в шкатулке отсутствуют золотые изделия: три золотых кольца, стоимостью 15 000, 19 000 и 15 000 рублей; кулон из золота стоимостью 15 000 рублей; браслет из золота, стоимостью 60 000 рублей; цепочка из золота, стоимостью 15 000 рублей. Ей причинен ущерб в сумме 139 000 рублей, который с учетом размера дохода ее и супруга, является значительным (т.4 л.д. 35-37).

Свидетель ФИО42 об обстоятельствах пропажи золотых изделий из <адрес>.55 по <адрес> дал показания, аналогичные показаниям потерпевшей Потерпевший №5 (т.4 л.д. 40-42).

Из показаний свидетеля ФИО43,являющегося оперуполномоченным ОУР ОП № УМВД России по <адрес>, следует, что в связи с поступлением ДД.ММ.ГГГГ сообщения о хищении ДД.ММ.ГГГГ имущества из <адрес>. 55 по <адрес> в <адрес> он выезжал на осмотр места происшествия. В ходе осмотра подъезда было установлено наличие камер видеонаблюдения, в том числе возле <адрес> указанного дома. На видеозаписи зафиксировано, что во время совершения преступления двое парней, одним из которых был Снегирев Ю.С., входили в указанную квартиру. Данная видеозапись была скопирована на CD диск, который он выдал следователю (т.4 л.д.51-53).

Изложенное потерпевшими и свидетелями объективно подтверждается:

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированного ДД.ММ.ГГГГ в КУСП за 4840 по факту хищения Ивановым А.И. по предварительному сговору со Снегиревым Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в сумме 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №4, с незаконным проникновением в <адрес>.55 по <адрес> в <адрес> (т.5 л.д. 212);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место совершения преступления осмотрена <адрес>.55 по <адрес> в <адрес> (т.5 л.д. 232-237);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место преступления осмотрена <адрес>.55 по <адрес> в <адрес> (т.4 л.д. 8-16);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель ФИО43 выдал CD-диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных в подъезде <адрес> в <адрес>. В ходе осмотров диска ДД.ММ.ГГГГ, в том числе с участием Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. установлено, что на видеозаписи зафиксирован момент нахождения в период с 12 часов 36 минут по 12 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ в подъезде <адрес> двоих парней, у одного их которых имеется при себе рюкзак. Участвующие в осмотрах Снегирев и Иванов, указали, что на записи изображены они в период совершения преступлений, мужчиной с рюкзаком является Иванов.CD-диск с видеозаписью признан в качестве вещественного доказательства и приобщен к уголовному делу (т.4 л.д. 55-59, 60-64, 65, т.6 л.д. 158-163, т.7 л.д. 10-16);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в <адрес>.46 по <адрес> в <адрес>, по месту временного жительства Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. изъят рюкзак черного цвета, который осмотрен с участием Иванова А.И., пояснившего о нахождении данного рюкзака при нем во время совершения хищения из <адрес> 7 <адрес> рюкзак признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. (т.2 л.д. 141-147, т.6 л.д. 1-11, 12-13).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества Потерпевший № 1 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшей, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший № 1 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 14 часов 00 минут около школы-интерната № она встретила двух незнакомых парней, представившихся ей сотрудниками Первореченской управляющей компании, которые выяснив, что она проживает в <адрес>, сказали, что в связи с подготовкой к отопительному сезону им необходимо проверить счетчики и батареи. Они втроем зашли к ней домой, по их просьбе она стала искать документы на счетчики и паспорт, поставив свою сумку на табуретку в кухне. Один из парней пошел на кухню, налил себе стакан воды. Парни посмотрели счетчики и в 15часов ушли. Около 18 часов она обнаружила, что из кошелька, находившегося в ее сумке, пропали денежные средства в общей сумме 5 400 руб. Она поняла, что ее обманули и похитили денежные средства. Ущерб на сумму 5 400 рублей, с учетом размера ее пенсии, что является значительным (т.3 л.д. 202-205).

В ходе предъявления лица для опознания потерпевшая Потерпевший № 1 опознала Иванова А.И., как одного из парней, который совместно со вторым парнем ДД.ММ.ГГГГ приходил к ней в квартиру (т.3 л.д. 231-234).

Изложенное потерпевшей объективно подтверждается:

- рапортом о поступлении на тел. 02 ДД.ММ.ГГГГ в 18:25 сообщения от Потерпевший №1 об обнаружении ей в 18:10 пропажи денежных средств в сумме 5 400 руб. после того, в как в 14:15 к ней в квартиру приходили двое парней, представившихся сотрудниками УК, для проверки счетчиков (т.3 л.д. 156);

- заявлением Потерпевший № 1 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 до 15 часов <данные изъяты> похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 5 400 руб. из <адрес>.10 по <адрес> в <адрес> (т.3 л.д. 157);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место преступления осмотрена <адрес>.10 по <адрес> в <адрес> (т.3 л.д.184-191).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества Потерпевший № 6 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеляФИО44, данными в ходе следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший № 6 показала, что она проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут к ней пришли двое парней, которые представились представителями ЖЭУ, сказали о необходимости проверить батареи отопления. Она им поверила и впустила в квартиру. Один парень стоял в коридоре, а второй прошел с ней по комнатам и смотрел батареи, сказав, что их необходимо ремонтировать и попросил оплатить ему 350 рублей. Второй парень в это время прошел во вторую комнату и присел на стул. Она открыла шкафчик, расположенный в мебельной стенке в указанной комнате, взяла с верхней полки из книги бумажный конверт с денежными средствами, откуда достала и отдала парню 350 рублей. После чего положила конверт обратно. Забрав денежные средства, парни собрались уходить, пояснив, что сходят за шпатлевкой и вернутся ремонтировать батарею. Парень, осматривавший батарею, попросил принести ему тряпку и прошел в первую комнату, чтобы ее протереть. Второй парень остался в прихожей. Она вышла из комнаты за тряпкой, затем вернулась. Парень протер батарею, и они ушли. Затем она спросила у соседки Бормушкиной, приходил ли к ней кто-либо проверять батареи. Последняя ответила отрицательно, ее это насторожило, тогда она вернулась домой, проверила деньги и увидела, что конверт с денежными средствами в сумме 28 000 рублей пропал. В результате хищения ей причинен ущерб на сумму 28 000 рублей, который, с учетом размера ее пенсии, является значительным (т.2 л.д. 20-23).

Из показаний свидетеля ФИО44 следует, что она проживает по адресу: <адрес>. Днем ДД.ММ.ГГГГ к ней зашла соседка Потерпевший № 6 и сообщила, что к ней приходили парни, которые представились сантехниками из управляющей компании, проверили трубы и ушли. На вопрос соседки, заходили ли сантехники к ней, она ответила отрицательно. Позднее Потерпевший №6 сообщила, что у нее из квартиры похищены денежные средства, в хищении которых она подозревает двух указанных парней (т.2 л.д. 26-29).

Изложенное потерпевшей и свидетелем объективно подтверждается:

- рапортом о поступлении ДД.ММ.ГГГГ в 13:26 на тел. 02 сообщения от Потерпевший № 6 о том, что после посещения ее <адрес>.7 по <адрес> двух парней, проверявших батареи, обнаружила пропажу конверта с деньгами (т.2л.д. 1);

- заявлением Потерпевший № 6 от ДД.ММ.ГГГГ о принятии мер к неизвестным лицам, которые ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 до 13.30 часов в <адрес>.7 по <адрес> в <адрес> похитили денежные средства (т.2 л.д. 3);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место преступления осмотрена <адрес>. 7 по <адрес> в <адрес> (т.2 л.д. 4-11).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества Потерпевший № 7 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшего, данными в ходе следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными доказательствами.

Потерпевший Потерпевший № 7 показал, что он проживает по адресу: <адрес>, пр. 100 лет Владивостоку, <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 00 минут на крыльце подъезда он встретил двух молодых парней, которые представились Кириллом и Ильей,

которые занимаются проверкой счетчиков и труб. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут, он снова на улице встретил этих парней, которые сообщили ему о необходимости проверки счетчиков на воду, труб и батарей в его квартире. Они поднялись к нему в квартиру. Парни сразу направились осматривать трубы и батареи. Илья сел на диван в комнате, а Кирилл осматривал трубы, при этом часто звал его к себе, просил помочь, подать тряпку, придержать трубы, посветить трубы фонарем. В эти моменты он не видел, чем занимается Илья. Когда Кирилл и Илья закончили проверку, то сообщили, что за их работу необходимо оплатить 1150 рублей. Он достал свой кошелек, который лежал под тряпками в шифоньере, взял из него 1150 рублей и передал кому-то из парней, после чего положил кошелек обратно. После этого Кирилл вновь прошел в комнату и позвал его к себе с просьбой помочь. Чем в это время занимался Илья, он не видел. После того, как Кирилл осмотрел батарею в комнате, парни ушли. ДД.ММ.ГГГГ, взяв кошелек в шкафу, он обнаружил отсутствие в нем денежных средств в сумме 9 500 рублей. Кроме вышеуказанных парней к нему домой никто не приходил. До прихода парней денежные средства находились на месте. В результате хищения денежных средств ему причинен ущерб на сумму 9500 рублей, который, с учетом размера его пенсии, является значительным (т.3 л.д. 112-114).

В ходе предъявления лица для опознания потерпевший Потерпевший №7 опознал Иванова А.И., как одного из парней, который совместно со вторым парнем ДД.ММ.ГГГГ приходил к нему в квартиру для проверки системы отопления, после ухода которых он обнаружил пропажу денежных средств (т.3 л.д. 141-144).

Изложенное потерпевшим объективно подтверждается заявлением Потерпевший №7 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые <данные изъяты> похитили принадлежащие ему денежные средства в сумме 9 500 рублей (т.3 л.д.89) и протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место преступления осмотрена <адрес>.24 по пр.100-летия Владивостока в <адрес> (т.3 л.д.92-103).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества Потерпевший № 8 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшей, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, свидетеля ФИО45, данными в судебном заседании, письменными доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №8 показала, что она совместно с мужем проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ около 15 часов 30 минут она находилась дома одна, когда в домофон ее квартиры позвонил неизвестный мужчина и сказал, что необходимо проверить счетчики на воду, она открыла дверь. В подъезд зашли двое ранее неизвестных ей парней, представились сотрудниками управляющей компании и сказали, что им необходимо переписать показания счетчиков воды и проверить трубы. Она впустила парней в квартиру. Один парень прошел с ней в зал, а второй - прошел на кухню. После осмотра труб, один парень сказал, что за их работу необходимо заплатить 500 рублей, а именно за замену счетчиков. Она прошла в зал, где на диване под одеялом прятала свои сбережения в сумме 12500 рублей. Полагая, что парни не видят ее действия, она достала из-под одеяла денежные средства в сумме 500 рублей и передала парням. Затем один из парней попросил ее намочить тряпку для того, чтобы открутить кран. Она прошла в ванную комнату и принесла им тряпку, после чего они ушли. Она прошла в зальную комнату, чтобы поправить одеяло на диване и обнаружила, что под одеялом отсутствуют денежные средства в сумме 12 000 рублей, которые находились в разноцветном полимерном пакете. Она сразу поняла, что денежные средства похитили парни, когда она находилась в ванной комнате. В результате хищения ей причинен значительный ущерб на сумму 12 000 рублей, который является для нее значительным (т.2 л.д. 93-95).

Свидетель ФИО45 в судебном заседании показал, что он проживает с супругой Потерпевший №8.ДД.ММ.ГГГГ на улице возле дома он встретил двоих или троих парней. Они сказали, что проверяют счетчики, и поинтересовались, где он живет, на что парни сообщили, что уже проверили <адрес> пошел домой, где находилась его супруга, она сообщила, что к ним приходили проверять счетчики, она им отдала за работу 600 руб. С ее слов, парни должны были вернуться с каким-то инструментом, поскольку у них плохо греют батареи. Супруга стала искать деньги, но их не обнаружила. Деньги она прятала под

одеялом. У нее пропало 12 000 руб. Если бы парни не представились сотрудниками управляющей компании, она бы их не пустила.

Изложенное потерпевшей и свидетелем объективно подтверждается рапортом о поступлении ДД.ММ.ГГГГ в 16:08 на тел. «02» сообщения от Потерпевший №8 об пропаже из<адрес> по <адрес> денежных средств в сумме 12 000 руб. после прихода двух мужчин для проверки качества отопления (т.2 л.д. 63); заявлением Потерпевший №8 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечениик уголовной ответственности неизвестных лиц, похитивших ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 12 500 рублей, причинив ей значительный ущерб (т.2 л.д. 77); протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому, как место преступления осмотрена <адрес>.65 по <адрес> в <адрес> (т.2 л.д. 80-87).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в совершении <данные изъяты> хищения имущества Потерпевший № 9 ивина подсудимого Снегирева Ю.С.в совершении хищения имущества Потерпевший № 9 путем обмана ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеля ФИО34, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, и письменными доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №9 показала, что она проживает по <адрес>, в <адрес>, расположенной на1-м этаже. ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов 30 минут в дверь ее квартиры постучали, но она не стала открывать. Тогда стали стучать в окно. На улице она увидела ранее незнакомого ей парня. В настоящее время ей известно, что его фамилия Снегирев Ю.С. Через окно Снегирев пояснил, что он из управляющей компании и им необходимо проверить в квартире счетчики, установленные на воду. Она поверила и открыла входную дверь. Снегирев прошел в квартиру, а следом за ним прошел второй парень, которого первый парень представил как своего напарника. В настоящее время ей известно, что фамилия второго парня Иванов А.И. Парни прошли в туалет, где установлены счетчики на воду. Парни пояснили, что им необходимо проверить батареи отопления, она разрешила пройти им в зал для осмотра труб. Снегирев сказал, что ему необходимо заменить счетчики, в связи с чем ему нужно заплатить 2500 рублей, но для ровной суммы 3000 рублей. Она согласилась. Ввиду того, что она не хотела демонстрировать наличные денежные средства парням, она предложила оплатить услуги по безналичному расчету, переводом через приложение «Сбербанк онлайн». У нее имеется банковская карта ПАО «Сбербанк России» № счет №, открытый в подразделении № по адресу: <адрес>, Остров Русский, <адрес>, ул. 10 лит. П, к которой подключена услуга «Мобильный банк». Снегирев согласился. Сев за компьютер, в котором установлено приложение «Сбербанк онлайн», расположенный в зальной комнате, она стала осуществлять перевод денежных средств. Снегирев Ю.С. находился за ее спиной. Что делал в этот момент Иванов А.И., ей неизвестно, так как она его не видела. Снегирев Ю.С. продиктовал ей номер телефона, к которому привязана банковская карта № . В приложении «Сбербанк онлайн» было указано, что получатель ФИО70 ФИО59 Карта № ****9934 Она произвела перевод денежных средств в сумме 3000 рублей. Они договорилась, что парни придут устанавливать счетчик ДД.ММ.ГГГГ, после чего они ушли. Парни находились у нее в квартире не более 20 минут. ДД.ММ.ГГГГ около 08 часов она стала собираться на работу и обнаружила, что во внутреннем кармане ее сумки, находившейся все это время в прихожей, отсутствуют денежные средства в сумме 500 рублей (5 купюр номиналом 100 рублей). Она поняла, что денежные средства похитили парни, которые представились сантехниками, так как более к ней в квартиру никто не приходил. Помимо 500 рублей, которые были похищены, у нее в сумке в другом внутреннем кармане находилась одна купюра номиналом 2000 рублей. Но она сразу не проверила наличие указанной купюры и направилась на работу. В вечернее время она зашла в продуктовый магазин, где хотела расплатиться указанной купюрой, предъявив которую продавцу, последняя ей сообщила, что купюра ненастоящая, а «банка приколов». Находясь дома, она вспомнила, что у нее есть еще одна купюра номиналом 2000 рублей, которая лежала на полке шкафа в зале, и решила ее проверить. Обнаруженная ей купюра внешне была схожа с настоящей, но на ней было написано «Банк приколов». Она поняла, что Снегирев и Иванов подменили купюры, похитив две купюры номиналом 2000 рублей, на общую сумму 4000 рублей. В результате преступных действий Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. ей причинен материальный ущерб на суммы 3000 руб. и 4 500 рублей. (т.5 л.д. 139-141; 142-144, 208-210).

Согласно показаниям свидетеля ФИО34, ее сестра Николаева находится в другом городе. По просьбе последней она сдает в аренду ее квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, о чем дает объявление в сети интернет на сайте «www.Farpost.ru», где указан ее абонентский №. С ДД.ММ.ГГГГ она таким образом по устном договору сдавала квартиру двум парням, представившихся ФИО12 и ФИО11. Стоимость аренды квартиры в сутки составляла 1200 рублей. Ввиду того, что у парней не было денежных средств на залог, ФИО12 предъявил свой паспорт. В паспорте была указана фамилия ФИО17. Они договорились, что оплату парни будут переводить на банковскую карту № , счет № , привязанной в ее номеру 8-924 245-04-90. Ежедневно на ее банковскую карту стали поступать переводы денежных средств либо с банковской карты Иванова А., либо с иных банковских карт. После поступления денежных средств ей звонил кто-то из парней и сообщал о переводе в счет арендной платы. Кому принадлежали банковские карты, с которых поступали денежные средства, ей неизвестно. ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут ей пришло смс-сообщение о поступлении на счет денежных средств в сумме 3000 рублей, держатель карты ****2243 Потерпевший №9 С. Через некоторое время ей позвонил ФИО11 и пояснил, что поступившие на счет денежные средства в сумме 3000 рублей перевели они в счет арендной платы за квартиру. Парни проживали в квартире в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и исправно платили арендную плату. ДД.ММ.ГГГГ к ней обратились сотрудники полиции, которые сообщили, что Снегирев и Иванов находятся в оперативном розыске. ДД.ММ.ГГГГ она направилась в <адрес>. 70 по <адрес>, где обнаружила, что входная дверь квартиры не заперта, а ключ находится в дверном замке, имущества парней в квартире также не было. От сотрудников полиции ей стало известно, что денежные средства в сумме 3000 рублей, которые ей поступили на счет банковской карты ДД.ММ.ГГГГ, были похищены Снегиревым и Ивановым (т.5 л.д. 148-150).

Изложенное потерпевшей и свидетелем объективно подтверждается:

- заявлением Потерпевший № 9 от ДД.ММ.ГГГГ опривлечении к ответственности неизвестных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес>.9 по <адрес> в <адрес> путем обмана завладели денежными средствами в сумме 3 500 рублей (т.5 л.д. 112);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированным в КУСП за № ДД.ММ.ГГГГ, по факту <данные изъяты> хищения ДД.ММ.ГГГГ Ивановым А.И. и Снегиревым Ю.С. денежных средств в сумме 4 500 рублей, принадлежащих Потерпевший №9 в <адрес>.9 по <адрес> в <адрес> (т.5 л.д. 194);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место преступления осмотрена <адрес>.9 по <адрес> в <адрес>, в ходе которого изъяты электронный чек и выписка о выполнении операции по банковской карте (т.5 л.д. 115-123);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которомувышеуказанные электронный чек и выписка о выполнении операции по банковской карте осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Согласно электронному чеку, через приложение «Сбербанк Онлайн» ДД.ММ.ГГГГ в 10:06 (МСК) отправитель с номера карты***2243 перевел получателю на карту ****9934 Наталья ФИО60 денежные средства в сумме 3000 руб.; согласно выписки ПАО «Сбребанк» о выполнении операции по банковской карты Потерпевший № 9, вышеуказанный перевод исполнен ДД.ММ.ГГГГ, номер телефона получателя +7924 245 04 90 (т.5 л.д. 168-170, 171-174);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого у свидетеля ФИО34 изъяты выписка по операции от ДД.ММ.ГГГГ, выписка с реквизитами банковского счета оформленного на имя ФИО34, которые осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Согласно указанным документам, ДД.ММ.ГГГГ в 10:06 на расчетный счет №, открытый в на имя ФИО34 осуществлен перевод 3000 руб. с карты **** 9934 Потерпевший №9 С. (т.5 л.д. 176-179,180-186, 187).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества Потерпевший № 10 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшей,

свидетеляФИО35, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными доказательствами.

Потерпевшая Потерпевший №10 показала, что она проживает с матерью и отцом по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ, когда она вернулась домой примерно в 16 часов, мать ей рассказала, что в послеобеденное время в квартиру приходили двое мужчин, которые представились сантехниками, проверяли квитанции и счетчики. Ей показалось это подозрительным и она решила проверить свое золотое кольцо, которое лежало в хрустальной вазочке, в верхнем выдвижном ящике комода, расположенного в ее комнате, но она его не обнаружила. Данное кольцо ей подарили в декабре 2018 года, 585 пробы, стоимость кольца 24000 рублей. Утром кольцо находилось на месте. Также, она обнаружила отсутствие денежных средств в сумме 5 500 рублей. Данные деньги лежали в кошельке в сумке, находившейся на диване в комнате матери. Кроме указанных мужчин в квартире из посторонних никого не было. В результате хищения ей причинен ущерб на сумму 29500 рублей, который, с учетом размера ее дохода, является значительным (т.4 л.д. 129-132).

Согласно показаниям свидетеля ФИО35, она проживает с мужем и дочерью по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в период с 13 до 14 часов в домофон позвонил мужчина, который сообщил, что идет проверка счетчиков и необходимо проверить счетчики в ее квартире. Она открыла дверь, стояли двое мужчин, которых она впустила в квартиру. Один из мужчин попросил показать ему квитанции, чтобы проверить оплату, а второй мужчина сразу направился в туалет. Она прошла к комнате, расположенной напротив зала, где взяла квитанции и вернулась к первому мужчине, который оставался в коридоре. Он посмотрел квитанции и в этот момент она обратила внимание, что второй мужчина уже выходил из комнаты дочери, сказав при этом, что все нормально, и они ушли из квартиры. Примерно в 16 час, когда домой вернулась дочь, она ей сообщила, что приходили сантехники. Дочери показалось это все подозрительно, она проверила в своей комнате имущество и обнаружила, что пропало её золотое кольцо и деньги в сумме 5500 рублей, которые лежали в кошельке (т.4 л.д. 137-139).

Изложенное потерпевшей и свидетелем объективно подтверждается:

- рапортом о поступлении ДД.ММ.ГГГГ в 16:58 на тел. 02 сообщения от Потерпевший №10 о том, что после проверки водяных счетчиков в <адрес>.38 по <адрес> двумя мужчинами, пропали золотое кольцо и денежные средства (т.4 л.д. 105);

- заявлением Потерпевший № 10 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ из <адрес>.38 по <адрес> в <адрес> <данные изъяты> похитило принадлежащее ей имущество, причинив значительный ущерб на общую сумму 29 500 рублей (т.4 л.д. 107);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место преступления осмотрена <адрес>.38 по <адрес> в <адрес> (т.4 л.д. 109-119).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшей и свидетеля ФИО46, данными в судебном заседании, свидетелейФИО47, ФИО48, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными доказательствами.

Потерпевшая ФИО3 в судебном заседании показала, что проживает в <адрес>.21 по <адрес>.ДД.ММ.ГГГГ она была дома одна. Примерно в 14час. кто-то позвонил в домофон, представились из управляющей компанией <адрес>, специалистами по батареям, отоплению и счетчикам. Они сказали, что у соседки снизу что-то с батареей. Она поверила им и впустила в квартиру. В квартиру зашли двое парней, один ходил по квартире, вроде как смотрел батареи и счетчики. У него на руках были перчатки. В большой комнате в шкафу у нее хранились в целлофановом пакете 304 000 руб., 2 купюры по 2000 руб., остальные - по 5000 руб. Это были ее сбережения за длительное время. За полмесяца до этого она пересчитывала деньги, все было на месте. Чтобы рассчитаться с парнями, она достала из этого пакета 4000 руб., переложила их в кошелек. В этот момент парней в комнате не было, но один из них - который повыше (судом установлен как Снегирев) заглядывал в комнату,

что последний также показал в ходе следственного действия в ее квартире. Когда она вышла со Снегиревым на кухню, чтобы показать паспорта на счетчик, первый парень (судом установлен как Иванов) оставался в зале один, смотрел батареи. Последний попросил тряпку, за которой она ходила на балкон. В этот момент парни оставались в большой комнате, и парень, который повыше (Снегирев) мог рассказать второму, куда она положила пакет с деньгами. Полагает, что именно парень пониже (Иванов) похитил деньги. После этого, парни взяли у нее 2000 руб., записали это в тетрадку, сказали что скоро вернуться, чтобы что-то купить для ремонта, и ушли. Спустя 5 минут она проверила деньги, и обнаружила, что в зале в кресле нет кошелька с 2000 руб. и в шкафу - ее сбережений в сумме 300000 руб. Кроме этих двух парней никто из посторонних в квартиру не приходил.

При предъявлении лица для опознанияпотерпевшая ФИО3 опознала Снегирева Ю.С., как лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ похитило из <адрес>.21 по <адрес> в <адрес> ее денежные средства в сумме 304 000 руб. (т.5 л.д. 36-39).

Согласно показаниям свидетеля ФИО46, он проживает с матерью ФИО62 по вышеуказанному адресу.ДД.ММ.ГГГГ утром он ушел на работу. Мать оставалась одна. Примерно в 12.30 час. ему позвонила мать и сказала срочно приехать. Когда он приехал домой, в квартире уже были полицейские. От матери ему стало известно, что пришли сотрудники управляющей компании, проверить сантехнику. Она им поверила, открыла дверь. Они попросили деньги для замены каких-то деталей. Она передала им деньги. Когда они ушли, то мать обнаружила, что кошельке и в месте, где она хранила сбережения в конверте, пропали деньги, всего 300000 руб. Данные денежные средства он копила в течение многих лет. Эти деньги он сам не считал, но мать ему показывала их примерно за 3 месяца до кражи, он видел купюры по 5000 руб. У его матери нет проблем с психическим здоровьем и памятью.

Согласно показаниям свидетеля ФИО47, являющегося оперуполномоченным УМВД России по <адрес>, в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий в связи с поступлением ДД.ММ.ГГГГ сообщения о хищении денежных средств по адресу: <адрес>, было установлена камера видеонаблюдения на фонаре уличного освещения около <адрес> в <адрес>. В дальнейшем им была просмотрена видеозапись с указанной камеры, на которой зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 35 минут двое парней подошли ко 2-му подъезду <адрес>, а в 12 часов 05 минут вышли из подъезда и направились в супермаркет «Фреш25» по <адрес>. С целью установления личностей парней он обратился в службу безопасности супермаркета «Фреш25» по <адрес>, где ему для просмотра была предоставлена видеозапись за ДД.ММ.ГГГГ с камер видеонаблюдения, установленных в супермаркете. В ходе просмотра видеозаписи было установлено, что в 12 часов 07 минут в помещение супермаркета прошло двое парней, установленные как Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. В дальнейшем вышеуказанные видеозаписи были скопированы на CD-R диск (т.4 л.д. 224-225).

Из показаний свидетеля ФИО48 следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ его знакомый Снегирев Юрий обратился к нему с просьбой пожить некоторое время у него по адресу: <адрес>, ему и их общему знакомому Иванову. За время проживания у Снегирева и Иванова всегда были денежные средства. ДД.ММ.ГГГГ их задержали сотрудники полиции (т.2 л.д. 137-139).

Изложенное потерпевшей и свидетелями объективно подтверждается:

- рапортом о поступлении ДД.ММ.ГГГГ в 12:34 сообщения на тел. 02 от ФИО3 об обнаружении после ухода из <адрес>.21 по <адрес> двоих парней, представлявшихся сотрудникам управляющей компании, денежных средств в сумме 300 000 руб. и денег, находившихся в кошельке в сумме около 3000 руб. (т.4 л.д. 180);

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, которые ДД.ММ.ГГГГ из <адрес>.21 по <адрес> в <адрес> <данные изъяты> похитили принадлежащие ей денежные средства в сумме 302 000 рублей (т.4 л.д. 182);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место преступления осмотрена <адрес>.21 по <адрес> в <адрес> (т.4 л.д. 184-195);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно котором у свидетеля ФИО47 изъят CD-диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения от ДД.ММ.ГГГГ, расположенных на углу <адрес> в <адрес> и в помещении супермаркета «Фреш 25» в ТЦ «Шилка» по <адрес> (т.5 л.д. 16-19);

- протоколами осмотров предметов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре видеозаписей на указанном CD-диске установлено:

на видеозаписи с камер видеонаблюдения в помещении супермаркета «Фреш 25» в ТЦ «Шилка»в файлах «VID -2020 03 25-WA0005» «VID -2020 03 25-WA0006» зафиксировано, как ДД.ММ.ГГГГ с 12:08 до 12:09 двое мужчин перемещаются в магазине, один из парней достает портмоне и кладет в него пачку денежных купюр. Мужчины одеты в куртки «Columbia», один из них в очки с прозрачными стеклами;

на видеозаписях «VID -2020 03 25-WA0010» «VID -2020 03 25-WA0011, датированных ДД.ММ.ГГГГ, имеется изображение двоих мужчин в той же одежде, которые в 11:35 зашли в подъезд дома, в 12:05 вышли из него и направились в торговый центр. Участвующий в осмотре Иванов И.А. пояснил, что на просмотренных видеозаписях запечатлен он и Снегирев Ю.С. Диск был осмотрен, признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.5 л.д. 20-25, 26, т.6 л.д. 158-163). В судебном заседании подсудимые подтвердили свое изображение на видеозаписях, однако пояснили, что записи с камер видеонаблюдения в магазине не имеют отношения к дню совершения хищения у ФИО62;

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым при осмотре <адрес>.46 по <адрес> в <адрес>, изъяты 2 мужские куртки «Columbia» синего цвета, и черного цветов; шапка; рюкзак; очки с прозрачными стеклами; портмоне, а также у Снегирева Ю.С. - наручные часы «EDIFICECasio» модель «EFR-S107L-1AVUEF5359», которые были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.2 л.д. 141-147, т.5 л.д. 48-51, т.6 л.д. 1-11, 12-13, 24).

- протоколом явки с повинной Иванова А.И. от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому Иванов в присутствии защитника сообщил следователю о совершении им совместно с Снегиревым ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> хищения денежных средств около 300000 руб. в квартире у пожилой женщины по <адрес>, куда они прошли представившись сотрудниками управляющей компании. (т.5 л.д. 96-97).

Вина подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в <данные изъяты> хищении имущества Потерпевший № 12 ДД.ММ.ГГГГ подтверждается показаниями потерпевшей, свидетеля ФИО48, данными в ходе следствия и оглашенными в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, письменными доказательствами.

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший № 12, проживающей по адресу: <адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 15 минут к ней домой пришли двое незнакомых молодых людей, которые представились сантехниками и пояснили, что проводят профилактику отопительных труб. Поскольку у нее в комнате немного подтекает труба, она запустила их в квартиру. Около 15 минут парни делали что-то около батареи в комнате, она стояла на входе. Парни сказали, что исправили проблему и попросили за эту услугу 250 рублей. Она взяла деньги из кошелька, находившегося на тумбочке возле кровати, положила их на стол. Кошелек, в котором оставалось 20000 руб., она также положила на стол. В 15 часов 35 минут один из парней сказал ей, что ему необходимо записать показания счетчика. Она пошла с ним смотреть показания, а второй парень остался в комнате. В этот момент 250 рублей и кошелек оставались на столе. После проверки счетчиков, примерно в 15 часов 55 минут парни ушли из квартиры. Закрыв за ними дверь, она обнаружила, что в кошельке отсутствуют денежные средства в сумме 20 000 рублей, после чего сообщила о случившемся

в полицию. Ей причинен ущерб на сумму 20000 рублей, что с учетом размера ее пенсии, является для нее значительным (т.2 л.д. 128-130; 131-133).

При предъявления лица для опознанияпотерпевшая Потерпевший № 12 опознала Иванова А.И., как мужчину, который с другим мужчиной прошел к ней в квартиру под видом сантехника, после ухода которых она обнаружила пропажу 20 000 руб. Именно Иванов оставался в комнате пока второй мужчина отвелкал ее (т.2 л.д. 184-187).

Свидетель ФИО48, чьи показания приведены выше по тексту приговора, указал о том, что проживающие у него Снегирев и Иванов пришли домой ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 домой и принесли приставку «SonyPlayStation», которую со слов последних они купили (т.2 л.д. 137-139).

Изложенное потерпевшей и свидетелем объективно подтверждается:

- рапортом о поступлении ДД.ММ.ГГГГ в 16:01 на тел. 02 сообщения от Потерпевший №12 о том, что около 15-30 ДД.ММ.ГГГГ к ней в квартиру по ул. <адрес>, 18-29 пришли двое мужчин под видом сантехников, после ухода которых она обнаружила пропажу из кошелька 20000 руб (т.2 л.д. 110);

- заявлением Потерпевший № 12 от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период с 15 до 16 час. находясь в <адрес>.18 по <адрес> в <адрес>, <данные изъяты> похитило принадлежащие ей денежные средства (т.2 л.д. 112);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому как место преступления осмотрена <адрес>.18 по <адрес> в <адрес> (т.2 л.д. 115-121).

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена <адрес>.46 по <адрес> в <адрес>, где обнаружены и изъяты: игровая приставка «SonyPlayStation3» модель – CECH-4308As/n 5677783; джойстик модель CECHZC2EA; джойстик модель CECHZC2EA1; коробки с игровыми дисками в количестве 10 штук для игровой приставки «SonyPlayStation3», кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, которые были осмотрены, признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д. 141-147, т.6 л.д. 1-11, 12-13).

Оценивая доказательства вины Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в совершенных преступлениях, суд приходит к выводу об обоснованности привлечения их к уголовной ответственности.

Показания потерпевших Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 4, Потерпевший № 5, Потерпевший № 1, Потерпевший № 6, Потерпевший № 7, Потерпевший № 8, Потерпевший № 9, ФИО3, Потерпевший № 12, свидетелей ФИО37, ФИО33, ФИО38, ФИО40, ФИО39, ФИО44, ФИО45, ФИО42, ФИО43, ФИО35, ФИО47, ФИО48, ФИО34 последовательны и непротиворечивы, подтверждены письменными доказательствами: протоколами выемок, осмотров предметов, мест происшествия и иными документами.

Письменные доказательства (протоколы следственных действий, иные документы), а также вещественные доказательства – получены и оформлены в соответствии с требованиями УПК РФ, оснований для признания их недопустимыми доказательствами в судебном заседании не установлено.

Оснований не доверять показаниям вышеуказанных потерпевших, в том числе и в части объема похищенного у них имущества, и свидетелей судом не установлено, данных о заинтересованности кого-либо из указанных лиц в оговоре подсудимых не имеется.

Вышеперечисленные доказательства согласуются с признательными показаниями подозреваемого Снегирева Ю.С. и подозреваемого и обвиняемого Иванова А.И., данными в ходе следствия, которые суд признает допустимыми по делу доказательствами, полученными в полном соответствии с требованиями уголовно- процессуального закона, поскольку

Снегиреву Ю.С. и Иванову А.И. до начала допросов в присутствии защитников, разъяснялись права, предусмотренные ст. 46,47 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ. Они предупреждались о том, что при согласии давать показания, данные ими показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при последующем отказе от этих показаний. Факт ознакомления с показаниями и правильность их записи Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. заверили соответствующими подписями, замечаний по процедуре проведения допросов и по содержанию показаний не делали.

Проверки показаний подозреваемого Иванова А.И. на местах ряда преступлений также проведены в соответствии с требованиями ст. 194 УПК РФ и отвечают требованиям закона. Его явка с повинной по преступлению в отношении имущества ФИО3 дана в присутствии защитника, после разъяснения ему положений ст.51 Конституции РФ. Соответствующие протоколы составлены надлежащим образом, подписаны всеми участниками следственных действий, никто из которых не делал замечаний ни по процедуре проведения следственных действий, ни по содержанию изложенных в протоколах пояснений. Оснований для исключения их из числа доказательств не имеется.

Оснований для самооговора и оговора подсудимыми друг друга суд не усматривает.

В судебном заседании подсудимые подтвердили вышеуказанные показания, в которых Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. - каждый их них - будучи допрошенным на стадии предварительного следствия указали о признании вины в содеянном, дали подробные пояснения о наличии между ними предварительного сговора на совершение <данные изъяты> хищений имущества из квартир пожилых граждан, сообщили о времени, местах, способах проникновения в квартиры и иных обстоятельствах преступлений, совершенных из корыстных побуждений.

Оценив и проанализировав признательные показания подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова И.А. по фактическим обстоятельствам дела, за исключением той части, где Снегирев Ю.С. сообщал о меньшем размере похищенных ДД.ММ.ГГГГ у потерпевшей ФИО3 денежных средств, суд не находит оснований не доверять им и признает их достоверными, поскольку они стабильны, подробны, последовательны, их содержание согласуется с исследованными по делу доказательствами.

Указание Снегирева Ю.С. в ходе допросов о хищении им у некоторых других потерпевших денежных средств в незначительно меньшихсуммах, что, по мнению суда, связано с забыванием имоднотипных обстоятельств множественных хищений по прошествию времени, не расценивается судом как существенные противоречия и на доказанность его вины не влияет, поскольку объем похищенного имущества по каждому преступлению, установлен последовательными показаниями потерпевших, оснований не доверять которым у суда не имеется, ис которыми Снегирев Ю.С., за исключением вышеуказанного эпизода от ДД.ММ.ГГГГ, согласился в судебном заседании.

К утверждениям подсудимого Снегирева Ю.С., который не согласился с размером похищенных у потерпевшей ФИО3 денежных средств, и указывал о том, что ими было похищено около 240 000 руб., но не более 260 000 руб., суд относится критически, расценивает их выбранный им способ защиты в целях уменьшения ответственности за содеянное, поскольку эти заявления Снегирева Ю.С. опровергаются показаниями потерпевшей ФИО3, которая с момента обращения в правоохранительные органы неизменно сообщала именно о хищении 300000 руб., в том числе в судебном заседании, когда подробно описала место хранения денежных средств, купюры, время последнего перечитывания своих накоплений, что полностью согласуются с показаниями свидетеля ФИО46, и показаниями Иванова А.И., сообщавшего как явке с повинной, так и в ходе допросов о хищении им из шкафа в <адрес>.21 по <адрес> пачки денежных купюр, достоинством 5000 руб., которых при пересчете оказалось 300 000 руб. У суда не имеется оснований сомневаться в показаниях потерпевшей ФИО3, которая не страдает физическими и психическим недостатками, ранее с подсудимыми не знакома, причин их оговаривать не имеет, ее заинтересованность в исходе настоящего уголовного дела не установлена.

Органами предварительного следствия по событиям преступлений от ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший № 9 действия Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, и по ч.2 ст.159 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В обоснование выдвинутого в отношении Иванова А.И. обвинения в совершении этих преступлений стороной обвинения представлены следующие доказательства: заявление потерпевшей Потерпевший № 9 о привлечении к уголовной ответственности лиц, похитивших у нее путем обмана денежные средства в сумме 3 500 руб. (т.5 л.д. 112); протокол осмотра места происшествия -<адрес>.9 по <адрес> в <адрес> (т.5 л.д. 115-123); показания потерпевшей Потерпевший № 9 (т.5 л.д. 139-141,142-144,208-210); показания свидетеля ФИО34 (т.5 л.д. 148-150), протоколы выемки и осмотров предметов (документов, подтверждающих списание суммы в 3 000 руб. с карты Потерпевший №9 и зачисление их на карту ФИО34(т.5 л.д. 168-170,171-174,176-179,190-186,187); показания обвиняемого Иванова А.И. от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д.139-148) и протокол проверки его показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ (т.6 л.д. 116-137).

В своих показаниях Иванов А.И. сообщил, что до проникновения в <адрес>.9 по <адрес> между ним и Снегиревым Ю.С. состоялась договоренность о хищении денежных средств или другого ценного имущества из указанной квартиры. Снегирев Ю.С., представив их хозяйке квартиры как сантехников, отвлекая ее внимание, прошел с ней в квартиру для проверки показаний счетчиков и высказал предложение о их замене. Сам он (Иванов А.И.) с женщиной не разговаривал. Он видел, что Снегирев Ю.С. и женщина находятся в комнате возле компьютера, но что они делали ему не известно. Пока Снегирев Ю.С. отвлекал хозяйку, он <данные изъяты> похитил из <адрес> 500 руб. По выходу из квартиры Снегирев Ю.С. сообщил ему, что он обманом похитил у хозяйки 3000 руб., пообещав той установить счетчики на воду, чего на самом деле делать не собирался. Денежные средства женщина перевела на банковскую карту по номеру телефона Натальи в счет оплаты за их жилье, арендуемое у последней. В ходе проверки показаний на месте Иванов А.И., которому обвинение по данному эпизоду преступной деятельности на момент проверки еще не предъявлялось, лишь указал о том, что он и Снегирев Ю.С. из указанной квартиры похитили деньги, часть из которых потерпевшая перевела на карту.

Потерпевшая Потерпевший №9 сообщила, что парни, оказавшись у нее в квартире изначально сказали о необходимости проверки батарей, затем Снегирев Ю.С. сказал о проверке счетчиков на воду и предложил ей их заменить, он же назвал ей стоимость этой работы и продиктовал номер телефона, на который необходимо перевести деньги. При разговоре ее и Снегирева Ю.С. о замене счетчиков, переводе денежных средств Иванов А.И. не участвовал, он вообще не находился в поле ее зрения. Свидетель ФИО34 показала, что после поступления ДД.ММ.ГГГГ на ее карту 3000 руб. с карты *** 2243 (от ФИО15 ФИО61) ей позвонил арендатор Снегирев Ю.С. и сообщил, что данные деньги предназначены в счет арендной платы за квартиру.

Вышеперечисленные письменные доказательства (протоколы следственных действий, заявление потерпевшей, вещественные доказательства) объективно подтверждают показания Иванова А.И., потерпевшей и свидетеля ФИО34 о наличии события преступления, содержат сведения о времени, месте и способе преступления, при этом не содержат данных о конкретном лице, его совершившем.

В судебном заседании подсудимый Снегирев Ю.С. подтвердил свое участие во всех инкриминируемых преступлениях, однако как на стадии предварительного следствия, так и в судебном разбирательстве он, пользуясь правом, предусмотренным ст.51 Конституции РФ, не давал показаний о событиях преступлений ДД.ММ.ГГГГ.

Данные доказательства подтверждают виновность Снегирева Ю.С. и Иванова Ю.С. в совместном совершении <данные изъяты> хищения денежных средств Потерпевший №9 в сумме 4 500 руб., равно как и хищение ФИО31 путем обмана денежных средств потерпевшей в размере 3000 руб. посредством перевода на банковскую карту ФИО34 в своих

интересах (в качестве оплаты за аренду квартиры), но из указанных доказательств как в отдельности, так и в совокупности, не следует о совершении ФИО5 каких-либо действий, входящих в объективную сторону хищения имущества потерпевшей путем обмана, либо о наличии между Ивановым А.И. и Снегиревым Ю.С. предварительного сговора на хищение имущества потерпевшей путем мошенничества.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» следует учитывать, что если лицо не состояло в сговоре на совершение преступления, такое лицо должно нести уголовную ответственность лишь за конкретные действия, совершенные им лично.

Судом с достоверностью установлено, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. вступили в предварительный сговор на совершение <данные изъяты> хищения имущества из <адрес> в <адрес>, после чего проникли в указанную квартиру с целью кражи, их роли были заранее определены. В условия сговора подсудимых входил обман потерпевшей, которой они преставились сантехниками, но этот обман не был направлен непосредственно на завладение чужим имуществом, а использовался только для облегчения доступа к нему (на проникновение в квартиру и возможность передвигаться по ней не вызывая подозрения у потерпевшей).

Действия Снегирева Ю.С., который уже после проникновения в квартиру, путем обмана похитил деньги Потерпевший №9, в момент их совершения не были очевидны для Иванова А.И. и осуществлялись им единолично без договоренности с ним, что свидетельствует о наличии в действиях Снегирева Ю.С. в данном случае эксцесса исполнителя, что, согласно ст. 36 УК РФ, исключает уголовную ответственность Иванова А.И. за мошенничество, то есть за действия Снегирева Ю.С., которые не входили в предмет их договоренности и не охватывались умыслом Иванова А.И. Ответственность за эксцесс исполнителя несет только сам исполнитель.

Таким образом, оценивая в совокупности все полученные в судебном заседании доказательства с учетом требований ч.3 ст.14 УПК РФ, суд пришел к выводу, что совершение Ивановым А.И. инкриминируемого мошенничества не нашло своего подтверждения в суде. В этой связи Иванов А.И. подлежит оправданию по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ на основании п.2 ч.2 ст.302 УПК РФ за непричастностью к совершению преступления, а из объема обвинения Снегирева Ю.С. в мошенничестве суд полагает необходимым исключить квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору».

Оценивая в совокупности все исследованные в судебном заседании доказательства, согласующиеся между собой и признанные судом достоверными, относимыми и допустимыми, суд приходит к выводу, что вина Снегирева Ю.С. и Иванова А.С. в <данные изъяты> хищениях имущества Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 4, Потерпевший № 5, Потерпевший № 1, Потерпевший № 6, Потерпевший № 7, Потерпевший № 8, Потерпевший № 9, ФИО3, Потерпевший № 12, а Снегирева Ю.С. также – в хищении путем обмана имущества Потерпевший № 9 в судебном заседании нашла свое полное подтверждение.

Квалифицирующий признак каждой кражи «группой лиц по предварительному сговору» нашел свое подтверждение. Об умысле Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. на совместное совершения краж и о наличии у них предварительного сговора свидетельствуют наличие между ними предварительной договоренности на каждое <данные изъяты> хищение, при котором они совместно и целенаправленно подыскивали квартиру, в которой находился один пожилой человек, согласованность их действий, направленных на незаконное изъятие имущества, которые действовали согласно отведенным им ролям, как по завладению имуществом, так и по отвлечению внимания потерпевших от их незаконных действий. В ходе судебного следствия достоверно установлено, что каждый из подсудимых выполнял действия, направленные на <данные изъяты> незаконное изъятие имущества у потерпевших в целях достижения совместного корыстного умысла.

Судом установлено, что Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. проникали в квартиры потерпевших с целью <данные изъяты> хищения чужого имущества, о чем они договаривались заранее. Чтобы потерпевшие впустили Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в квартиры для реализации их преступных намерений, последние осознано и намерено вводили потерпевших в заблуждение относительно своих личностей и причинах визита, представлялись сотрудниками управляющей компании, либо в случае с Потерпевший №2 – корреспондентами газеты, которыми на самом деле не являлись. Именно обман потерпевших, введенных в заблуждение умышленными действиями Снегирева Ю.С. и Иванова А.И., позволял им оказаться в квартирах для совершения краж.

Поскольку Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. противоправно вторгались в жилища потерпевших именно с целью хищения их имущества, сформированной до такого вторжения, суд исходя из разъяснений п.п. 18,19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», приходит к выводу, что квалифицирующий признак каждой совершенной ими кражи «с незаконным проникновением в жилище» нашел свое подтверждение.

Доводы подсудимого Снегриева Ю.С., отрицавшего незаконное проникновение жилище, где, по его убеждению, он и Иванов Ю.С. находились с согласия потерпевших, не основан на положениях уголовного закона, поскольку такие способы проникновения и нахождения в жилом помещении нельзя признать правомерными.

Учитывая размеры доходов потерпевших Потерпевший № 2, Потерпевший № 3, Потерпевший № 5, Потерпевший № 1, Потерпевший № 6, Потерпевший № 7, Потерпевший №8, Потерпевший №10, Потерпевший №12, каждый из которых указал о значительности для них сумм ущерба в указанных размерах, примечание 2 к ст.158 УК РФ квалифицирующие признаки краж, совершенных ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший № 5), ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, «с причинением значительного ущерба гражданину» нашел свое полное подтверждение. Квалифицирующий признак кражи в отношении имущества ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ «в крупном размере» подтвержден совокупностью исследованных доказательств - и соответствуют примечанию 4 к ст.158 УК РФ.

Обман, как способ совершения Снегиревым Ю.С. ДД.ММ.ГГГГ хищения имущества Потерпевший № 9, полностью нашел свое подтверждение, поскольку потерпевшая, воспринимая Снегирева Ю.С. как сантехника, была в заблуждение относительно его возможностей и намерений по оказанию ей услуги по установки водяных счетчиков, и по этой причине осуществила оплату за замену счетчиков на номер карты, названный последним.

К доводам Снегирева Ю.С., настаивавшем на совершении им краж без квалифицирующего признака с незаконным проникновением в жилище и на хищении ДД.ММ.ГГГГ денежных средств в меньшем размере, суд относится критически и расценивает их, как способ защиты подсудимого, желание смягчить ответственность за содеянное.

С учетом установленных судом фактических и квалифицирующих обстоятельств совершенных преступлений, изложенных в настоящем приговоре, суд квалифицирует:

действия Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. – каждого из них:

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №2) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №3) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №4) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №5) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением вжилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №1) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №6) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №7) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №8) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №9) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший № 10) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества ФИО3) по п.п. «а,в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере;

- по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший № 12) по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, как кража, то есть <данные изъяты> хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище,

а действия Снегирева Ю.С. по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ (в отношении имущества Потерпевший №9) по ч.1 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана.

В судебном заседании изучались личности подсудимых.

Подсудимый Снегирев Ю.С. по последнему месту проживания охарактеризован удовлетворительно; по месту предыдущего отбывания наказания (ФКУ ИК-8 УФСИН России по <адрес>) – отрицательно; на учете у нарколога и психиатра не значится, ранее

судим, являлся воспитанником детского дома, в части признания вины указал о раскаянии в содеянном.

Подсудимый ФИО17 А.И. по месту пребывания ФКУ СИЗО-1, по последнему месту проживания охарактеризован удовлетворительно; по месту предыдущего отбывания наказания (ФКУ ИК-3 УФСИН России по <адрес>) – отрицательно. Иванов А.И. состоит по наблюдением в КГБУЗ Психиатрическая больница <адрес> с 2014 года с диагнозом эмоционально-неустойчивое расстройство личности, на учете у врача нарколога не значится, ранее судим.

Согласно заключения судебно-психиатрической экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ,Иванов А.И. во время совершения инкриминируемых ему деяний обнаруживал признаки эмоционально неустойчивого расстройства личности. Однако, выявленные особенности психики у Иванова А.И. выражены не столь значительно, не сопровождаются грубыми нарушениями мышления, памяти, интеллекта, критических способностей, какой-либо психотической симптоматикой, поэтому он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими в период совершения инкриминируемых ему деяний, в том числе в полной мере. Психическое расстройство Иванова А.И. относится к категории иного болезненного состояния психики. Психическое расстройство у Иванова А.И. началось с раннего подросткового возраста, продолжается по настоящее время, проявляется аномальным складом характера, в настоящее время констатируется компенсированное состояние, он способен осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В принудительных мерах медицинского характера Иванов А.И. не нуждается. (т.5 л.д. 243-244).

Исходя из выводов экспертного заключения № и поведения подсудимого Иванова А.И. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, у суда не имеется оснований сомневаться в психической полноценности подсудимого, поэтому суд, руководствуясь положениями ст. 300 УПК РФ, признает подсудимого Иванова А.И. вменяемым, и в соответствии со ст.19 УК РФ подлежащим уголовной ответственности и наказанию.

Подсудимые Снегирев Ю.С. и Иванов А.И. совершили умышленные преступления, которые в силу требований ст. 15 УК РФ являются тяжкими преступлениями (12), а Снегирев Ю.С. также совершил преступление небольшой тяжести (1).

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Снегирева Ю.С. суд в соответствии с ч. 1,2 ст. 61 УК РФ относит по преступлениям, за исключением кражи и мошенничества, совершенных ДД.ММ.ГГГГ, - явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; по всем преступлениям - состояние здоровья подсудимого.

К обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимого Снегирева Ю.С., суд в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63, ч.1 ст.18 УК РФ относит рецидив преступлений.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Иванова А.И., суд в соответствии с ч. 1,2 ст. 61 УК РФ относит: по каждому преступлению - явки с повинной и активное способствование раскрытию и расследованию совершенных им преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления; состояние здоровья подсудимого; полное признание вины и раскаяние в содеянном.

К обстоятельствам, отягчающим наказание подсудимого Иванова А.И., суд в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ относит рецидив преступлений. В силу требований п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ, данный рецидив является опасным.

Законных оснований для принятия решения об изменении категории каждого совершенного подсудимыми преступления не имеется.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, совершенных подсудимыми, характер и степень участия в преступлении каждого из них, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающее наказаниеСнегирева Ю.С. и Иванова А.И., а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания, будет наказание в отношении из подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. за каждое совершенное преступление в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества.

В соответствии с положениям ч.2 ст.68 УК РФ более мягкие виды наказания подсудимым не могут быть назначены.

В силу п. «в» ч.1 ст.73 УК РФ условное наказание Иванову А.И. не назначается. С учетом конкретных обстоятельства дела в совокупности с вышеуказанными данными о личности Снегирева Ю.С., принимая во внимание цели и задачи уголовного наказания, направленные на исправление подсудимого и предупреждение совершения им новых преступлений, а также в целях восстановления справедливости, суд не считает возможным применить к Снегиреву Ю.С. положения ст. 73 УК РФ, либо заменить назначенное наказание на принудительные работы в порядке ч.2 ст.53.1 УК РФ.

Оснований для освобождения подсудимых от отбывания наказания, прекращения уголовного дела, исключительных обстоятельств, в силу которых к подсудимым возможно применение ст.64 УК РФ, - судом не установлено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, личностей подсудимых, судом не усматривается оснований для назначения им по ч.3 ст.158 УК РФ – дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы.

При определении размера наказания Снегиреву Ю.С. и Иванову А.И. за каждое преступление судом учитываются требования ч. 2 ст. 68 УК РФ, при этом суд не находит возможным применить к подсудимым, на которых предыдущее наказание не оказало достаточного воспитательного воздействия, положения ч. 3 ст. 68 УК РФ. В связи с наличием обстоятельства, отягчающего наказание каждого их подсудимых Снегирева Ю.С. и Иванова А.И., положения ч.1 ст.62 УК РФ, к ним не применяются.

Поскольку ходатайство Иванова А.И. о постановлении приговора в особом порядке было оставлено без удовлетворения по независящим от Иванова А.И. обстоятельствам, суд при назначении ему наказания принимает во внимание положения ч.5 ст.62 УК РФ.

Отбывание наказания Снегиреву Ю.С. и Иванову А.И. назначается в соответствии с п. «в» ч.1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии строгого режима. С учётом сведений о личности Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. в силу положений ч.2 ст. 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора, суд полагает необходимым мерупресечения в отношении каждого их них - в виде содержания под стражей -оставить прежней до вступления приговора суда в законную силу.

Потерпевшим Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший № 5, Потерпевший № 6, Потерпевший № 7, Потерпевший № 9, Потерпевший № 10, Потерпевший № 12 в ходе предварительного следствия и на стадии судебного разбирательства разъяснялось право предъявить гражданский иск до окончания судебного следствия при рассмотрения дела судом первой инстанции. Указанные потерпевшие признаны гражданскими истцами, вместе с тем гражданские иски в установленном законом порядке ими не заявлялись, исковых заявлений от них в форме, установленной ст.131 ГПК РФ, не поступало.

В ходе судебного разбирательства потерпевшими Потерпевший № 1, Потерпевший № 8, ФИО51 заявлены гражданские иски о возмещении ущерба, причиненного преступлениями: потерпевшей Потерпевший №1 на сумму 5 400 рублей, Потерпевший №8 на сумму 12 600 руб., ФИО3 на сумму 304 000 руб.

Подсудимый Снегирев Ю.С. с исковыми требованиями ФИО3 согласился частично в размере 240 000 руб., с остальными исковыми требованиями согласился полностью.

Подсудимый Иванов А.И. с исковыми требования согласился в полном объеме.

В соответствии с ч.1 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Судом установлена вина подсудимых в <данные изъяты> хищениях имущества потерпевших Потерпевший №1 на сумму 5 400 рублей, Потерпевший №8 на сумму 12 000 руб., ФИО3 на сумму 302 000 руб.

При указанных обстоятельствах, обсуждая исковые требования потерпевших Потерпевший № 1, Потерпевший № 8, ФИО51,суд находит их обоснованными, и удовлетворяет их в размере ущерба, причиненного виновными действиями подсудимых в результате <данные изъяты> хищений чужого имущества: Потерпевший № 1 в полном объеме - на сумму 5 400 рублей, Потерпевший №8 и ФИО3 частично на суммы 12 000 руб. и 302 000 руб. соответственно.

В соответствии со ст. 1080 ГК РФ суммы, подлежащие выплате потерпевшим в счет возмещения имущественного ущерба подлежат взысканию с подсудимых в солидарном порядке.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФ.Судом достоверно установлено, что предметы: наручные часы «EDIFICECasio» модель «EFR-S107L-1AVUEF5359»; портмоне, игровая приставка «SonyPlayStation3» модель – CECH-4308As/n 5677783; джойстики моделей CECHZC2EA и CECHZC2EA1; коробки с игровыми дисками в количестве 10 штук для игровой приставки «SonyPlayStation3», на которые наложен арест на основании постановления Первореченского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, приобретены на денежные средства, добытые преступным путем (похищены у потерпевших). Поскольку исковые требования части потерпевших о взыскании имущественного ущерба, причиненного преступлениями удовлетворены, в соответствии с ч.3 ст.81 УПК РФуказанное имущество подлежит передачеСнегриеву Ю.С. и Иванову А.И., при этом арест на это имущество подлежит отмене по исполнению осужденными приговора в части гражданских исков.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296, 297, 302-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Снегирева Юрия Сергеевича признатьвиновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 1 ст. 159, п. «а» ч. 3 ст. 158, п.п. «а,в» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №3)в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №4)в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 4 (четыре) месяца;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №5)в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №1)в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №6)в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №7) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6(шесть) месяцев;

- по ч.1 ст.159 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №10) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п.п. «а,в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества ФИО3) в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №12) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Снегиреву Юрию Сергеевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Иванова Алексея Игоревича по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159 УК РФ признать невиновным и оправдать по основанию, предусмотренному п.2 ч.2 ст. 302 УПК РФ, за непричастностью к совершению преступления.

В соответствии со ст. 134 УПК РФ признать за Ивановым Алексеем Игоревичем право на реабилитацию в связи с оправданием в части предъявленного ему самостоятельного обвинения по ч.2 ст.159 УК РФ. В соответствии с ч.1 ст.134 УПК РФ разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Иванова Алексея Игоревича признать виновным в совершении преступлений предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, п.п. «а,в» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, за которые назначить ему наказание:

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №2) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №3) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №4) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №5) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №1) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №6) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №7) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №8) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №9) в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 10 (десять) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №10) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

- по п.п. «а,в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества ФИО3) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по преступлению, совершенному ДД.ММ.ГГГГ в отношении имущества Потерпевший №12) в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Иванову Алексею Игоревичу наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет 10 (десять) месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок наказания Снегиреву Ю.С. и Иванову А.И. исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении Снегирева Ю.С. и Иванова А.И. – содержание под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. Содержать осужденных в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по <адрес> до момента отправления к месту отбытия наказания.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Снегиреву Ю.С. в срок наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день заключения под стражу за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть Иванову А.И. в срок наказания время содержания его под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день заключения под стражу за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший № 1 удовлетворить полностью. Гражданские иски потерпевших Потерпевший №8 и ФИО3 удовлетворить частично.

Взыскать с осужденных Снегирева Юрия Сергеевича и Иванова Алексея Игоревича в солидарном порядке в пользу:

Потерпевший №1 5 400 (пять тысяч четыреста) рублей;

Потерпевший №8 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;

ФИО3 302 000 (триста две тысячи) рублей.

Вещественные доказательства: CD-диски с видеозаписями от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, электронный чек и выписку о выполнении операции по банковской карте Потерпевший № 9, выписку по операции от ДД.ММ.ГГГГ, выписку с реквизитами банковского счета, оформленного на имя ФИО34, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся при уголовном деле, - оставить хранить при уголовном деле;

мужскую куртку «Columbia» синего цвета,шапку черного цвета с бубоном (принадлежат Снегиреву Ю.С.); мужскуюкуртку«Columbia» черного цвета; рюкзак черного цвета; очки с прозрачными стеклами(принадлежит Иванову А.И.), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - вернуть осужденным Снегиреву Ю.С. и Иванову А.И. по принадлежности;

наручные часы «EDIFICECasio» модель «EFR-S107L-1AVUEF5359»; портмоне, игровую приставку «SonyPlayStation3» модель – CECH-4308As/n 5677783; джойстики моделейCECHZC2EA и CECHZC2EA1; коробки с игровыми дисками в количестве 10 штук для игровой приставки «SonyPlayStation3», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по <адрес>, - передать осужденным Снегиреву Ю.С. и Иванову А.И. по принадлежности.

Меру принуждения в виде ареста на имущество: наручные часы «EDIFICECasio» модель «EFR-S107L-1AVUEF5359»; портмоне, игровую приставку «SonyPlayStation3» модель – CECH-4308As/n 5677783; джойстики моделей CECHZC2EA и CECHZC2EA1; коробки с игровыми дисками в количестве 10 штук для игровой приставки «SonyPlayStation3», наложенного на основаниипостановления Первореченского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, - отменить по исполнению осужденными приговора в части гражданских исков.

Приговор может быть обжалован в <адрес>вой суд через Первомайский районный суд <адрес> в течение 10 дней со дня его провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок с момента вручения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные, содержащиеся под стражей, имеют право в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора, и в тот же срок - со дня вручения копии апелляционного представления либо иной жалобы, затрагивающей их законные права и интересы, письменно ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья Ларичева К.Б.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».